

שימו לב:

לכנס (I) משמעותו שינוי נוסח אפשרי. משפטים המופיעים בסוגרים אינם חלק מרכיב החובה. במחונן ישנם מושגים ספורים שמהווים רקע או בסיס להבנת המושגים הסמוכים. כאשר לצד מושג נכתב "מושג רקע" משמע שהוא אינו נדרש כמושג חובה לבחינה של תשע"ו. מלוא הנקודות בבחינת הבגרות יינתנו להגדרה הכוללת התייחסות לכל הרכיבים, ויוצרת בעזרת מילות קישור מתאימות הגדרה בהירה. הערה של סיגל: בכל פעם ששלוש העמודות אחדו לאחת הן מכילות רק את ההגדרה של המחונן הרשמי. אלו מקומות שלא הוספתי הגדרות משלי וחבל לי על הדפים.

מבוא - הרקע ההיסטורי, הכרזת העצמאות			
שם המושג	המחונן המקורי	הגדרה מנוסחת על ידי סיגל	הגדרה מנוסחת על ידי סיגל למען תלמידים מתקשים (מחולקת לנקודות, שפה פשוטה, מצומצמת ככל האפשר)
הצהרת בלפור	- מכתב ששלח שר החוץ הבריטי בלפור (ב - 1917) ללורד היהודי רוטשילד - מודיע על החלטת ממשלת בריטניה לקדם הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל	- מכתב ששלח שר החוץ הבריטי בלפור ללורד היהודי רוטשילד. - המכתב מודיע על החלטת ממשלת בריטניה לקדם הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל	- מכתב ששלח שר החוץ הבריטי, בלפור, ללורד היהודי, רוטשילד. - המכתב מודיע על החלטת ממשלת בריטניה לעזור לעם היהודי להקים בית לאומי בארץ ישראל.
כתב המנדט	- הסמכה לבריטניה על ידי חבר הלאומים (ב - 1922) - להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל (יישום הצהרת בלפור) - המנדט ניתן על ארץ ישראל משני עברי הירדן (בריטניה הוציאה את עבר הירדן המזרחי מחוץ למנדט ובכך הניחה תשתית לממלכת ירדן) - המנדט מדגיש את הצורך לשמור את הזכויות האזרחיות והדתיות של לא-יהודים בארץ ישראל	- הסמכה שחבר הלאומים נתן לבריטניה להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. - המנדט נותן לבריטניה זכות זמנית לשלוט בארץ ישראל משני עברי הירדן, והוא מדגיש את הצורך לשמור את הזכויות האזרחיות והדתיות של לא יהודים בארץ ישראל	- אישור שניתן לבריטניה על ידי חבר הלאומים. - האישור נותן לבריטניה זכות לשלוט באופן זמני על ארץ ישראל משני עברי הירדן. - לפי כתב המנדט בריטניה יכולה להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. - הוא מדגיש את הצורך לשמור על הזכויות האזרחיות והדתיות של אוכלוסייה לא יהודית בארץ ישראל.
החלטה 181 - תוכנית החלוקה	- החלטת עצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 (29.11.47) - החלטה להקים בתוך החלק שנותר מן המנדט בארץ ישראל המערבית, מדינה יהודית ומדינה ערבית - ההנהגה היהודית קבלה את התכנית. ההנהגה הערבית דחתה אותה והערבים החלו בפעולות איבה/מלחמה (השלב הראשון של מלחמת העצמאות)	- החלטה של עצרת האו"ם (ארגון האומות המאוחדות בתאריך כ"ט בנובמבר 1947 להקים בארץ ישראל שתי מדינות - מדינה יהודית ומדינה ערבית. המדינות יוקמו בשטח שבו היה שלטון של המנדט הבריטי באותה תקופה. - ההנהגה של היישוב היהודי בארץ ישראל קיבלה את התוכנית. - ההנהגה של ערביי ישראל התנגדה לתכנית. בעקבות אישור התוכנית בהצבעה באו"ם הערבים בישראל החלו במלחמה.	- החלטה של עצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947. - להקים שתי מדינות: מדינה יהודית ומדינה ערבית. - המדינות יוקמו בשטח שנשאר מהמנדט הבריטי אחרי הקמת מדינת ירדן. - ההנהגה היהודית קיבלה את התוכנית. - ההנהגה הערבית דחתה אותה והערבים החלו במלחמה.
הכרזת העצמאות	- מסמך ההכרזה על מדינת ישראל שנחתם על ידי דוד בן גוריון וחברי מועצת העם (=נציגי היישוב היהודי בארץ ישראל) - הוכרזה בה' באייר תש"ח / 14 במאי 1948, בתל אביב, בעיצומה של מלחמת העצמאות - כוללת את ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, הצדקות שונות להכרזה זו, הצהרת כוונות לגבי אופייה של המדינה החדשה ופניות לגורמים שונים	- הכרזה על הקמת מדינת ישראל שנחתמה על ידי דוד בן גוריון וחברי מועצת העם. ההכרזה הוקראה ונחתמה ב 14.5.1948, בתל אביב, במהלך מלחמת העצמאות. - המסמך כולל הכרזה על הקמת מדינת ישראל, הצדקות, כלומר סיבות שונות המצדיקות את הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, הצהרה על אופי המדינה החדשה (מדינה יהודית ודמוקרטית) ובקשת עזרה מגורמים שונים	- הכרזה על הקמת מדינת ישראל. - חתמו עליה דוד בן גוריון וחברי מועצת העם. - הוקראה ב 14.5.1948 בתל אביב, בזמן מלחמת העצמאות. - ההכרזה כוללת: - הכרזה רשמית על הקמת המדינה. - הצדקות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. - תיאור אופייה של המדינה החדשה. - בקשת עזרה מגורמים שונים.

הכרזת העצמאות: ת: הצדקות היסטוריות הצדקות היסטוריות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל: 1. כשהיהודים היו בגולה הם לא שכחו את ארץ ישראל, והמשיכו לקוות ולנסות לחזור אליה. 2. בדורות האחרונים היהודים עושים מאמץ גדול לחזור לארץ ישראל, מה שהביא להקמת יישוב יהודי גדול ומסודר בארץ. 3. השואה הוכיחה שחייב להיות פתרון לבעיית האנטישמיות באמצעות הקמת מדינה יהודית.	הצדקות היסטוריות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל: 1. בזמן שהיהודים היו בגולה הם לא שכחו את ארץ ישראל והמשיכו לקוות ולהתאמץ לחזור אליה 2. בדורות האחרונים היהודים עושים מאמץ גדול לחזור לארץ ישראל, מה שהביא להקמת יישוב יהודי גדול ומסודר בארץ. 3. השואה הוכיחה שחייב להיות פתרון לבעיית האנטישמיות באמצעות הקמת מדינה יהודית.	• הצדקות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל הקשורות לאירועים היסטוריים (חובה לזכור 3 דוגמאות): • בה הוא קם התעצב ויצר נכסי תרבות ובראשם התנ"ך • במהלך הגלות העם המשיך בתקוה ובמאמץ לשוב לארץ ישראל • נעשה מאמץ לשיבה לארץ בדורות האחרונים שהביא להקמת יישוב גדול ומבוסס • השואה הוכיחה את ההכרח בפתרון בעיית האנטישמיות על ידי מדינה יהודית • השתתפות היישוב היהודי במלחמת העולם השנייה הקנתה לו את הזכות להימנות על העמים באו"ם	הכרזת העצמאות: ת: ההצדקות הבינלאומיות (משפטי (ת
הצדקות של תמיכה בין לאומית בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל: • יש הבטחות רשמיות של מדינות או ארגונים לתמוך בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. • למשל: הבריטים פרסמו את הצהרת בלפור ובה הבטיחו לעזור ליהודים להקים מדינה יהודית בארץ ישראל.	הצדקות הנובעות מתמיכה בין לאומית בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל: אלו החלטות רשמיות של מדינות או ארגונים בין לאומיים התומכים במהלך זה. למשל: הבריטים פרסמו את הצהרת בלפור ובה הבטיחו לסייע ליהודים להקים מדינה יהודית בארץ ישראל.	• הצדקה להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל הנובעת מתמיכה/הכרה בינלאומית בזכות העם היהודי למדינה בארץ ישראל • החלטות רשמיות של מדינות וגופים בינלאומיים / דוגמאות: הצהרת בלפור, כתב המנדט, החלטת האו"ם על החלוקה (החלטה 181)	הכרזת העצמאות: ת: ההצדקות הבינלאומיות (משפטי (ת
הצדקה הנובעת מהזכות להגדרה עצמית: • לכל עם יש זכות טבעית להגדרה עצמית במסגרת של מדינה ריבונית. • כלומר, לכל עם יש זכות להקים מדינה עצמאית משלו.	הצדקה הנובעת מהזכות להגדרה עצמית: לכל עם יש זכות טבעית ואוניברסלית להגדרה עצמית במסגרת של מדינה ריבונית, הזכות להקים מדינה עצמאית.	• הצדקה להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל הנובעת מהזכות הטבעית והאוניברסלית של כל עם להגדרה עצמית	הכרזת העצמאות: ת: הצדקה טבעית/מ/סרית/אוניברסלית
איך האופי היהודי של המדינה בא לידי ביטוי בהכרזה? 1. מכריזים על הקמת מדינה יהודית. 2. מכריזים שהמדינה תהיה פתוחה לעלייה של כל יהודי בעולם שירצה בכך.	כיצד האופי היהודי של המדינה בא לידי ביטוי בהכרזה: 1. "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל" – מכריזים על המדינה כמדינה יהודית. 2. "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקליבוץ גלויות" מדינת ישראל פתוחה לעלייה של כל יהודי בעולם שירצה בכך.	• בהכרזה בא לידי ביטוי האופי היהודי של המדינה בדברים הבאים (חובה לזכור 2 דוגמאות): • בשם המדינה: מדינת ישראל/ • בהכרזה עליה כמדינה יהודית • בפתחת שעריה לכל יהודי • בקריאה לעם יהודי להתלכד סביבה • בקביעה כי המדינה תושתת על יסודות החרות הצדק והשלום במורשתם של נביאי ישראל	המאפיינים היהודיים של המדינה הבאים לידי ביטוי בהכרזה

מאפיינים דמוקרטיים של המדינה הבאים לידי ביטוי בהכרזה	בהכרזה בא לידי ביטוי האופי הדמוקרטי של המדינה בדברים הבאים (חובה לזכור 3 דוגמאות): • הכרזה על הקמת מוסדות דמוקרטיים (קיום בחירות/ כינון חוקה) • הבטחה לשוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה ללא הבדל דת גזע ומין/ בהבטחה לחרות דת מצפון לשון חינוך תרבות • בהבטחה להיות נאמנים לעקרונותיה של מגילת האו"ם • בקריאה לערבים תושבי המדינה שקמה להשתתף בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה • בהבטחה להעניק לערבים אזרחי ישראל נציגות מתאימה בכל מוסדות המדינה • שמירה על המקומות הקדושים לכל הדתות • פיתוח הארץ לטובת כל תושביה	כיצד האופי הדמוקרטי של המדינה בא לידי ביטוי בהכרזה: 1. "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין" – המדינה החדשה מבטיחה שוויון זכויות לכל אזרחיה. 2. "אנו קוראים – גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים – לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על השלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה" מדינת ישראל קוראת לערביי ישראל להשתתף בבניין המדינה ומעניקה להם מעמד של אזרחים מלאים ושווים. 3. "ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים." מדינת ישראל מבטיחה לערביי ישראל שיוכלו לשלוח נציגים משלהם למוסדות השלטון של המדינה	איך האופי הדמוקרטי של המדינה בא לידי ביטוי בהכרזה? 1. בהכרזה מבטיחים שהמדינה תשמור על שוויון זכויות לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין. 2. בהכרזה מבטיחים לערבים תושבי ישראל מעמד של אזרחים מלאים ושווים במדינה. 3. בהכרזה מבטיחים לערבים תושבי ישראל שהם יוכלו לשלוח נציגים משלהם למוסדות השלטון של המדינה.
פניות לגורמים שונים	• לאו"ם - לשיתוף פעולה בהגשמת החלטת החלוקה/ להקמת אחדות כלכלית בארץ ישראל בכללותה/ לקבל את ישראל לתוך משפחת העמים • לערבים תושבי מדינת ישראל שזה עתה קמה - לשמור על השלום, לקחת חלק בהקמת המדינה, על יסוד אזרחות מלאה ושווה במדינה וייצוג מתאים בכל מוסדותיה • למדינות שכנות- מושטים יד לשלום ושכנות טובה, לשיתוף פעולה במאמץ לקדם את המזרח התיכון כולו. • לעם היהודי בתפוצות להתלכד סביב הישוב היהודי ולסייע במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל	קריאות לשיתוף פעולה: 1. לאו"ם: שיקבל את מדינת ישראל החדשה לתוך משפחת העמים. 2. לערבים תושבי מדינת ישראל: לשמור על השלום ולהשתתף בבניין המדינה ולקבל מעמד של אזרחים מלאים ושווים במדינה ואת הזכות לשלוח נציגים משלהם למוסדות השלטון. 3. למדינות השכנות לישראל: קריאה לשלום, שכנות טובה ושיתוף פעולה בפיתוח המזרח התיכון. 4. ליהודים בתפוצות: להתלכד סביב היישוב היהודי ולסייע למדינה החדשה להתקיים, כך תוגשם השאיפה של העם היהודי לגאולה.	קריאות לשיתוף פעולה: 1. לאו"ם: שיקבל את מדינת ישראל החדשה לתוך משפחת העמים. 2. לערבים תושבי מדינת ישראל: שישמרו על השלום וישתתפו בבניית המדינה. • מבטיחים להם מעמד של אזרחים מלאים ושווים במדינה שיכולים לשלוח נציגים משלהם למוסדות השלטון. 3. למדינות השכנות לישראל: קריאה לשלום, שכנות טובה ושיתוף פעולה בפיתוח המזרח התיכון. 4. ליהודים בתפוצות: (בגולה) שיעזרו ליהודים בישראל להגשים את החלום של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.

פרק א' – מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: הרעיון הלאומי, ההצדקות למדינת הלאום, עמדות לגבי אופייה הרצוי של המדינה היהודית, המאפיינים היהודיים של המדינה (משפטיים, מרחב ציבורי, בין הציבורי לפרטי), מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות, המיעוטים בישראל, השסע הלאומי			
שם המושג	המחונן המקורי	הגדרה מנוסחת על ידי סיגל	הגדרה מנוסחת על ידי סיגל למען תלמידים מתקשים
הרעיון הלאומי			
מדינה (תנאים למדינה)	• ארגון חברתי הכולל שלטון • על אוכלוסייה • היושבת בשטח מוגדר (טריטוריה) • בעל ריבונות פנימית וחיצונית (חוסר כפיפות לגורמים חיצוניים) • הכרה בינלאומית (קיים ויכוח האם זהו מרכיב הכרחי בהגדרה)	ארגון חברתי שמכיל את חמשת המרכיבים הבאים: אוכלוסייה: תושבים קבועים במדינה. שטח (טריטוריה) שטח מוגדר. שלטון: שולט על האוכלוסייה היושבת בשטח המדינה. ריבונות (עצמאות), כלומר המדינה מנהלת את מדיניות הפנים והחוץ שלה בלי שתהיה כפופה לגורמים חיצוניים הכרה בין לאומית: הכרה של מדינות אחרות וגופים בין לאומיים בעצמאותה של המדינה.	ארגון שיש לו את חמשת המרכיבים הבאים: 1. אוכלוסייה: תושבים קבועים במדינה. 2. שטח: טריטוריה. שטח מוגדר. 3. שלטון: שולט על האוכלוסייה שחיה בשטח המדינה. 4. ריבונות: עצמאות. המדינה יכולה להחליט על מדיניות הפנים והחוץ שלה בלי התערבות חיצונית. 5. הכרה בין לאומית: הכרה של מדינות אחרות בעצמאותה של המדינה.
אזרח	• מעמד חוקי ממנו נובעות זכויות וחובות (התנאים לקבלת האזרחות משתנים ממדינה למדינה) • הזכויות העיקריות: הגנה על בטחונו, הצבעה בבחירות, זכות כניסה למדינה, חופש עיסוק במדינה, זכויות סוציאליות • החובות העיקריות: ציות לחוק, חובות על פי חוק (תשלום מיסים ושרות צבאי או לאומי)	מעמד חוקי במדינה. לאזרח יש זכויות וחובות במדינתו. הזכויות העיקריות: 6. האזרח זכאי לכך שהמדינה תשמור על בטחונו. 7. הצבעה בבחירות 8. כניסה חופשית למדינה 9. חופש העיסוק במדינה 10. זכויות סוציאליות החובות העיקריות: 2. חובה לציית לחוק 3. במסגרת הציות לחוק האזרחים חייבים לשלם מיסים ולעיתים גם לעשות שירות צבאי או לאומי	מעמד חוקי במדינה. לכל אזרח יש זכויות וחובות במדינתו. הזכויות העיקריות: 1. זכות שהמדינה תשמור על בטחונו 2. זכות הצבעה בבחירות 3. זכות כניסה חופשית למדינה 4. חופש העיסוק במדינה 5. זכויות סוציאליות (חברתיות) החובות העיקריות: 1. חובה לציית לחוק; במסגרת הציות לחוק לאזרחים יש עוד חובות, כמו תשלום מיסים ולפעמים גם שירות צבאי או לאומי.
קבוצה אתנית	• קבוצה שלה יסודות משותפים אתניים-תרבותיים/ מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה, ולעיתים גם דת • קבוצה זו אינה בהכרח בעלת דרישות להגדרה עצמית/לריבונות	קבוצה שיש לה מכנה משותף של תכונות אתניות-תרבותיות: תכונות שנוגדים אליהן. • כמו מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה ולפעמים גם דת. • קבוצה זו לא חייבת לרצות להקים מדינה עצמאית.	• קבוצה שיש לה מכנה משותף של תכונות אתניות-תרבותיות: תכונות שנוגדים אליהן. • כמו מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה ולפעמים גם דת. • קבוצה זו לא חייבת לרצות להקים מדינה עצמאית.
לאום	• קבוצה שלה יסודות משותפים (אתניים-תרבותיים וגם/או יסודות פוליטיים) • לקבוצה זו מדינה ריבונית או אוטונומיה (ניהול עצמי) בתוך מדינה קיימת, או שהיא שואפת לאחד מאלו	קבוצה שיש לה מכנה משותף. המכנה המשותף יכול להיות אתני תרבותי או פוליטי או גם וגם. לקבוצה זו יש מדינה עצמאית או שלטון עצמי (אוטונומיה) בתוך מדינה אחרת, או שהיא שואפת להקים את אחד מהדברים האלה.	• קבוצה שיש לה מכנה משותף אתני, פוליטי או גם וגם. • לקבוצה זו יש מדינה עצמאית, או שלטון עצמי בתוך מדינה אחרת, או שהיא שואפת לאחד מהדברים האלה.

לאומיות-אתנית-תרבותית • השאיפה המשותפת לבני לאום לשלטון עצמי במסגרת של מדינה ריבונית/ לניהול עצמי בתוך מדינה מבוססת על יסודות אתניים-תרבותיים: מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה, ולפעמים גם דת (אין חפיפה בין לאומיות לאזרחות)	שאיפה של לאום מסוים לשלטון עצמי במסגרת של מדינה ריבונית. ללאום יש מכנה משותף אתני-תרבותי, כלומר מכנה משותף של תכונות שבני הלאום נולדים אליהן, כמו מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה ולפעמים גם דת.	• שאיפה של לאום מסוים להגיע לשלטון עצמי במסגרת של מדינה ריבונית. • ללאום יש מכנה משותף אתני-תרבותי כמו מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה ולפעמים גם דת.
לאומיות פוליטית/אזרחית • השאיפה המשותפת לבני לאום לשלטון עצמי במסגרת של מדינה ריבונית/ לניהול עצמי בתוך מדינה מבוססת על יסודות פוליטיים: שותפות/ רצון-משותף לחיות באותה מדינה/ במסגרת פוליטית ובקידום יחד ערכים ונורמות משותפים/ תפיסה של "טוב משותף"	שאיפה של לאום מסוים לשלטון עצמי במסגרת של מדינה ריבונית. ללאום יש מכנה משותף פוליטי, כלומר הוא מבוסס על רצון משותף להקים מדינה שמתבססת על ערכים ונורמות מסוימים.	• שאיפה של לאום מסוים להגיע לשלטון עצמי במסגרת של מדינה ריבונית. • ללאום יש מכנה משותף פוליטי כלומר רצון משותף להקים מדינה שתתנהל על פי ערכים משותפים.
מדינת לאום-אתנית-תרבותית • מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם לאום אתני-תרבותי אחד ומבטאת את זכותו להגדרה עצמית לאומית • חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה נותנים ביטוי ליסודות האתניים התרבותיים (מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה, ולפעמים גם דת) של קבוצת הרוב הלאומי • קיימים גם יסודות פוליטיים-תרבותיים-ערכיים משותפים לכלל אזרחי המדינה (רצון משותף לחיות באותה מדינה ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים/ תפיסה של "טוב משותף")	מדינה המזוהה עם לאום אתני-תרבותי אחד וקשורה אליו. המדינה מבטאת את זכותו של הלאום להגדרה עצמית לאומית. חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה (הארגונים הרשמיים שלה) נותנים ביטוי למכנה המשותף האתני-תרבותי של הלאום שהוא רוב במדינה. במדינה זו יש גם מכנה משותף פוליטי-תרבותי ערכי המשותף לכלל אזרחי המדינה.	• מדינה שיש לה קשר ללאום אתני <u>אחד</u>. • היא מבטאת את זכותו של לאום זה להגדרה עצמית. • לאום זה הוא רוב האוכלוסייה במדינה. • חלק מהסמלים, החגים, החוקים והמוסדות של המדינה מבטאים את המכנה המשותף האתני של הלאום. • יש גם מכנה משותף פוליטי <u>לכל</u> אזרחי המדינה.
מדינה דו לאומית • מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם שני לאומים אתניים שונים ומבטאת את זכותם להגדרה עצמית לאומית • חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה מבטאים את היסודות האתניים התרבותיים של שני הלאומים הדומיננטיים במדינה • קיימים גם יסודות פוליטיים-תרבותיים-ערכיים משותפים לכלל אזרחי המדינה (רצון משותף לחיות באותה מדינה ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים/ תפיסה של "טוב משותף") המגבשים את שני הלאומים	מדינה המזוהה עם שני לאומים אתניים שונים וקשורה לשניהם. המדינה מבטאת את זכות שניהם להגדרה עצמית לאומית. חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה (הארגונים הרשמיים שלה) מבטאים את המכנה המשותף האתני-תרבותי של שני הלאומים הדומיננטיים במדינה. במדינה זו יש גם מכנה משותף פוליטי-תרבותי ערכי המשותף לכלל אזרחי המדינה ומגבש יחד את שני הלאומים הדומיננטיים.	• מדינה הקשורה <u>לשני</u> לאומים אתניים. • המדינה מבטאת את זכות שני הלאומים להגדרה עצמית. • חלק מהסמלים, החגים, החוקים והמוסדות של המדינה מבטאים את המכנה המשותף האתני של שני הלאומים. • יש גם מכנה משותף פוליטי <u>לכל</u> אזרחי המדינה.

מדינה רב לאומית	• מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם מספר לאומים אתניים דומיננטיים במדינה • הסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה נותנים ביטוי ליסודות האתניים והתרבותיים של כל הלאומים הדומיננטיים במדינה • קיימים גם יסודות פוליטיים-תרבותיים-ערכיים משותפים לכלל אזרחי המדינה (רצון משותף לחיות באותה מדינה ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים/ תפיסה של "טוב משותף") המגבשים את כלל הלאומים	• מדינה המזוהה עם מספר לאומים אתניים דומיננטיים וקשורה לכולם. הסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה (הארגונים הרשמיים) מבטאים את המכנה המשותף האתני-תרבותי של כל הלאומים הדומיננטיים במדינה. במדינה זו יש גם מכנה משותף פוליטי-תרבותי ערכי המשותף לכלל אזרחי המדינה ומגבש יחד את כל הלאומים הדומיננטיים.	• מדינה הקשורה ליותר משני לאומים אתניים. • הסמלים, החגים, החוקים והמוסדות של המדינה מבטאים את המכנה המשותף האתני של כל הלאומים המרכזיים במדינה. • יש מכנה משותף פוליטי לכלל אזרחי המדינה שמגבש ביחד את כל הלאומים המרכזיים במדינה.
מדינת לאום פוליטית/כלל אזרחי	• מדינה שמגדירה את כלל אזרחיה כשייכים לה וקשורים אליה, ורק אותם, בלי קשר ללאום אתני כלשהו. • חברי הלאום הקשור למדינה הם אזרחי המדינה – בדיוק אותם אנשים. • הסמלים, החגים, החוקים ומוסדות המדינה מבטאים את המכנה המשותף הפוליטי של כל אזרחי המדינה.	• מדינה שמגדירה את כלל אזרחיה ורק אותם כשייכים לה. הלאומיות הפוליטית גורמת לכך שיש חפיפה מושלמת בין חברי הלאום הקשור למדינה לאזרחי המדינה. • הסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה (הארגונים הרשמיים) מבטאים את המכנה המשותף של כל אזרחי המדינה.	• מדינה שמגדירה את השייכות הלאומית על בסיס האזרחות בלבד (חפיפה בין לאומיות לאזרחות) • הסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה אמורים לבטא יסודות המשותפים לכלל האזרחים במדינה
ההצדקות השונות למדינת הלאום (אתנית-תרבותית)			
ההצדקה הקולקטיבית (הזכות להגדרה עצמית)	• לעמים יש זכות קולקטיבית לממש את תרבותם הלאומית במדינת לאום • צידוק זה איננו ממוקד בזכויות הפרט, אלא עוסק בזכויות של קבוצות קולקטיביות-לאומיות • (יישום לישראל: העם היהודי, כאומה בעלת מורשת מובחנת ועשירה, זכאי למדינת לאום למימוש תרבותו)	• לכל עם יש זכות קולקטיבית (משותפת) לממש את התרבות הלאומית שלו במסגרת של מדינת לאום. • הצדקה זו לא מתמקדת בזכויות הפרט, אלא בזכויות קולקטיביות של קבוצות לאומיות.	• לכל עם יש זכות לממש את התרבות שלו במסגרת של מדינת לאום. • זו הצדקה שמתמקדת בזכויות משותפות של קבוצות ולא בזכויות הפרט.
ההצדקה הליברלית על פי הזכות לתרבות	• לבני אדם יש זכות לתנאים שיאפשרו להם לפתח את תרבותם בצורה מיטבית • מדינת לאום היא הכלי המיטבי לפיתוח תרבותי מלא של אומה, ולכן יש לשאוף להעניק לכל תרבות לפחות מדינה אחת • ההצדקה תלויה בשמירת זכויות הפרט של כלל האזרחים וכן בהכרה בזכות של קבוצות אחרות לביטוי לאומי • (יישום לישראל: מדינת הלאום היהודית היא המקום היחיד בו המרחב הציבורי מונחה על ידי התרבות היהודית: שפה, ימי שבתון, סמלים, רוב יהודי)	• לבני האדם יש זכות לתנאים הטובים ביותר שיאפשרו להם לפתח את תרבותם. • מדינת הלאום מאפשרת את התנאים הטובים ביותר לפיתוח תרבותי מלא של הלאום, ולכן צריך לשאוף לתת לכל תרבות לפחות מדינה אחת להתפתח בה. • שאיפה זו תלויה בכך שיישמרו זכויות הפרט של כל האזרחים ובהכרה בזכויות של קבוצות אחרות לביטוי לאומי.	• לבני האדם יש זכות לפתח את התרבות שלהם בתנאים הטובים ביותר. • מדינת הלאום נותנת את התנאים הטובים ביותר לפיתוח התרבות של הלאום. • לכן צריך לשאוף לכך שלכל לאום תהיה לפחות מדינה אחת. • למרות זאת המדינה חייבת לשמור על זכויות הפרט של כל האזרחים בה ולהכיר בזכויות לאומיות של קבוצות אחרות.

• סולידריות – גיבוש ועזרה הדדית, מחזקת את יציבות המדינה. • מדינת לאום אתנית תרבותית עוזרת לפתח סולידריות חזקה מכיוון שרוב האזרחים הם מאותו לאום וזה עוזר להם להתגבש.	מדינת לאום אתנית תרבותית היא בסיס לסולידריות חזקה בין רוב האזרחים, אלו ששייכים לאותו הלאום. סולידריות מחזקת את יציבות המדינה ואת הדאגה לרווחה במדינה.	• מדינת לאום אתנית תרבותית היא בסיס לסולידריות חזקה בין רוב האזרחים בגלל הקשר הלאומי ביניהם • סולידריות זו מחזקת את יציבות המדינה (מונעת מלחמות אזרחים) / מחזקת דאגה לרווחה (שיכולה להועיל גם לקבוצות המיעוט במדינה) • (יישום לישראל: יש הטוענים שהסכמתם של רוב אזרחי ישראל על הגדרתה כמדינה יהודית מחזקת את הסולידריות ומסייעת לחוסנה של המדינה)	ההצדקה על פי חשיבות הסולידריות
• עקרון הכרעת הרוב הוא עיקרון בסיסי בדמוקרטיה. • אם רוב האזרחים רוצים שהמדינה תהיה מדינת לאום אז זה מוצדק על פי הכרעת הרוב.	הכרעת הרוב הוא עיקרון בסיסי בדמוקרטיה. כאשר רוב האזרחים רוצים שהמדינה תהיה מדינת לאום על פי עיקרון הכרעת הרוב חייבים לעצב את המדינה כמדינה כזו.	• הכרעת הרוב הוא עקרון יסוד בדמוקרטיה • כאשר רוב האזרחים רוצים בכך מתחייב מעקרון הכרעת הרוב לעצב את המדינה כמדינת לאום • (יישום לישראל: רוב הציבור בישראל תומך בהגדרתה כמדינה יהודית ודמוקרטית ולכן על פי העיקרון של הכרעת הרוב עליה להיות כזו)	ההצדקה על פי עקרון הכרעת הרוב
• לבני האדם יש זכות לחיים וביטחון. • מדינת הלאום היא הדרך הכי טובה להגן על לאום מפני רדיפות ואיומים. • העם היהודי נמצא בסכנה מיוחדת מכיוון שהאנטישמיות לא נעלמה מהעולם.	לבני האדם יש זכות לחיים וביטחון. מדינת הלאום היא המסגרת הכי טובה להגן על הלאום מפני רדיפות ואיומים. העם היהודי מאוים במיוחד על ידי אנטישמיות, שעדיין לא נעלמה מהעולם.	• לבני אדם יש זכות לחיים ולביטחון ובמקרים של רדיפות ואיום מדינת לאום מהווה מסגרת מיטבית למניעתן • העם היהודי מאוים במיוחד על ידי אנטישמיות, שגם כיום לא נעלמה מן העולם / מדינת ישראל דואגת יותר מכל מדינה אחרת למימוש זכותם של יהודים לחיים ובטחון	ההצדקה במקרה היהודי על פי הזכות לביטחון ומניעת רדיפות
המאפיינים היהודיים של המדינה כפי שהם מתקיימים הלכה למעשה			
היבטים משפטיים/חקיקה			
• מגדיר את המטרות של מערכת החינוך הממלכתי בישראל. • אחת המטרות היא לחנך את התלמידים לאהוב את העם והארץ • עוד מטרה היא לימוד מורשת ישראל והמסורת היהודית.	החוק מגדיר את המטרות של מערכת החינוך הממלכתי בישראל. אחת המטרות היא אהבת העם והארץ ולימוד מורשת ישראל והמסורת היהודית.	• החוק מגדיר את היעדים של מערכת החינוך הממלכתי בישראל. בין היעדים השונים (כמו חינוך לאהבת כל אדם, לנאמנות למדינה, לערכים דמוקרטיים, לדעת וליצירתיות) נמנים אהבת העם והארץ ולימוד מורשת ישראל והמסורת היהודית	חוק חינוך ממלכתי
• מגדיר את שעות העבודה וימי המנוחה בישראל. • יום המנוחה השבועי של היהודים הוא ביום שבת. • יום המנוחה השבועי של אנשים שהם לא יהודים הוא שישי, שבת או ראשון לפי בחירתם.	החוק מגדיר את שעות העבודה וימי העבודה והמנוחה בישראל. על פי החוק יום השבתון (המנוחה) השבועי של היהודים הוא השבת, ללא יהודים יום המנוחה הוא שישי, שבת או ראשון על פי בחירתם.	• החוק מגדיר את שעות העבודה וימי עבודה ומנוחה במשק • ליהודים נקבעה השבת כיום השבתון השבועי. ללא יהודים – בשישי, שבת או ראשון לפי בחירתם	חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק יסודות המשפט	• החוק מנחה את בתי המשפט לפסוק על פי "עקרונות החרות הצדק והיושר שבמורשת ישראל" במקרים בהם אין חקיקה ראשית/ חקיקה שיפוטית אחרת המתייחסת למקרה	• על פי חוק זה בתי המשפט צריכים לפסוק על פי עקרונות החירות, הצדק והיושר שבמורשת ישראל במקרים שבהם אין אף חוק שמתייחס לנושא.	• לפעמים השופטים נתקלים במקרים שאין אף חוק שמתייחס אליהם. • חוק זה קובע שבמקרים כאלה השופטים צריכים להחליט על פי עקרונות החירות, הצדק והיושר שבמורשת ישראל.
חוק יסוד מקרקעי ישראל	• החוק קובע כי אדמות המדינה (הכוללות את אדמות הקק"ל) ניתנות לחכירה בלבד ולא למכירה • נועד לשמירה על אדמות הקק"ל שנקנו במהלך השנים בידי יהודים למען פיתוח ההתיישבות יהודית • (החוק ודרכי יישומו נתונים במחלוקת ציבורית ובשנים האחרונות חלו כמה שינויים בצורת יישומו)	• על פי חוק זה אי אפשר למכור את אדמות המדינה אלא רק להחכיר (להשכיר) אותן • החוק נועד לשמור על אדמות קק"ל שנקנו במהלך השנים על ידי יהודים למען קידום התיישבות יהודית בישראל.	• אסור למכור את אדמות המדינה אלא רק להחכיר אותן (להחכיר זה כמו להשכיר, אבל רק בקשר לאדמה). • מטרת החוק היא לשמור על אדמות קק"ל, שנקנו כדי לקדם התיישבות יהודית בישראל.
חוק איסור גידול חזיר	• החוק אוסר גידול חזיר באזורים יהודים ומוסלמים • החוק אינו אוסר על אכילת חזיר/גידול חיות לא כשרות אחרות	• החוק אוסר גידול חזירים על אדמת ישראל באזורים שבהם יש רוב יהודי או מוסלמי. החוק לא אוסר על אכילת חזיר במדינת ישראל.	• החוק אוסר על גידול חזירים על אדמת ישראל, באזורים שבהם יש רוב יהודי או מוסלמי. • החוק לא אוסר לאכול חזיר במדינת ישראל.
חוק חג המצות	• החוק אוסר על בעלי עסקים להציג חגגת ומכירת חמץ ברשות הרבים באזורים יהודים במהלך ימי חג הפסח • החוק אינו אוסר אכילת חמץ	• החוק אוסר על בעלי עסקים להציג ולמכור חמץ בפומבי באזורים בהם יש רוב יהודי במהלך חג הפסח. החוק לא אוסר אכילת חמץ.	• החוק אוסר על בעלי עסקים להציג חמץ ולמכור חמץ במהלך חג הפסח באזורים שבהם יש רוב יהודי. • החוק לא אוסר לאכול חמץ בפסח.
חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה	• החוק קובע את יום כ"ז בניסן (התאריך הלוועזי משנתה בכל שנה) כיום הזיכרון לשואה ולגבורה • (החוק מבטא את הזיקה של מדינת ישראל להיסטוריה של העם היהודי)	• החוק קובע שיום הזיכרון לשואה ולגבורה יתקיים בתאריך העברי כ"ז בניסן.	• קובע שיום הזיכרון לשואה ולגבורה יתקיים כל שנה בתאריך כ"ז בניסן.
חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם	• החוק קובע כללי ענישה ייחודיים (כולל עונש מוות) על פשעי הנאצים למרות שנעשו לפני הקמת המדינה ומחוץ לגבולותיה	• החוק קובע כללים מיוחדים המאפשרים למדינת ישראל להעניש נאצים על פשעיהם, למרות שפשעים אלה נעשו לפני הקמת המדינה ומחוץ לגבולותיה.	• החוק מאפשר למדינת ישראל להעניש נאצים על פשעיהם. • למרות שפשעים אלה נעשו לפני הקמת המדינה ומחוץ לשטח שלה.
חוק רשות השידור	• החוק כולל את יעדיו של השידור הציבורי בישראל ומונה ביניהם את חיזוק "זהותה הציפונית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" / את חיזוק "הקשר עם היהדות ועם המורשת היהודית וערכיה"	• החוק כולל את מטרות השידור הציבורי בישראל, ביניהן את חיזוק הזהות הציפונית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ואת חיזוק הקשר עם היהדות ועם המורשת היהודית וערכיה.	• החוק מגדיר את המטרות של השידור (טלוויזיה ורדיו) הציבורי בישראל. • אחת מהמטרות היא חיזוק הקשר עם היהדות, עם המורשת היהודית ועם ערכיה.
חוק בתי הדין הרבניים	• החוק קובע שכל אזרחי ישראל מחויבים להתחתן ולהתגרש במסגרת בתי הדין של בני דתם וממילא נישואין וגירושין של יהודים בישראל יערכו על פי דין תורה • (החל מ-2010 המדינה מאפשרת נישואין אזרחיים לאזרחים שהינם חסרי דת)	• החוק קובע שכל אזרחי ישראל חייבים להתחתן ולהתגרש במסגרת בתי המשפט דתיים של הדת שלהם. • נישואים וגירושין של יהודים בישראל יערכו לפי חוקי התורה בבית דין רבני.	• החוק קובע שכל אזרחי ישראל חייבים להתחתן ולהתגרש בבתי משפט דתיים. • לכל דת בישראל יש בתי משפט משלה. • נישואים וגירושין של יהודים בישראל נערכים רק בבית הדין הרבני.

המרחב הציבורי			
מעמד השפה העברית	- העברית אמנם לא נקבעה בחוק מפורש כשפה הרשמית של מדינת ישראל וכך נותרה החקיקה מתקופת המנדט המקנה לעברית ולערבית מעמד של שפות רשמיות (לאחר הביטול המפורש בחקיקה של מעמד השפה האנגלית) - החקיקה והפסיקה בישראל מקנות עדיפות לעברית כשפה רשמית כביטוי לאופייה היהודי של המדינה	- השפה העברית מעולם לא נקבעה בחוק כשפה הרשמית של ישראל. החקיקה היחידה בנושא נשארה מתקופת המנדט, והיא קובעת שהעברית והערבית הן השפות הרשמיות במדינה. - החוקים ופסקי הדין בישראל נותנים עדיפות לשפה העברית כשפה רשמית, כביטוי לאופייה היהודי של המדינה.	- מעולם לא יצא חוק שקובע שהעברית היא השפה הרשמית בישראל. - החוק היחיד בנושא נכתב בתקופת המנדט הבריטי, והוא קובע שהעברית והערבית הן השפות הרשמיות במדינה. - החוקים ופסקי הדין בישראל נותנים עדיפות לעברית כשפה רשמית בישראל, מה שמבטא את האופי היהודי של המדינה.
לוח השנה העברי	- לוח השנה העברי הוא לוח השנה הרשמי של מדינת ישראל, כביטוי לאופייה היהודי של המדינה - החגים היהודיים הינם ימי שבתון רשמיים במדינה - החוק מחייב שימוש בתאריך עברי בכל מסמך רשמי היוצא מטעם המדינה ומוסדותיה	- לוח השנה העברי הוא לוח השנה הרשמי של מדינת ישראל, כביטוי לאופייה היהודי של המדינה. החגים היהודיים הם ימי השבתון והחופש הרשמיים במדינה. - החוק קובע שחייבים לכתוב תאריך עברי בכל מסמך רשמי שיוצא מטעם המדינה ומוסדותיה.	- לוח השנה העברי הוא לוח השנה הרשמי של המדינה. זה מבטא את האופי היהודי של המדינה. - החגים היהודיים הם ימי השבתון והחופש הרשמיים במדינה. - החוק קובע שחייבים לכתוב תאריך עברי בכל מסמך רשמי שיוצא מטעם המדינה.
סמלי המדינה	- סמלי המדינה על פי החוק מבטאים את זהותה היהודית. דגל המדינה: מורכב ממגן דוד שהוא סמל יהודי מסורתי ומפסי תכלת ולבן שהם צבעי הטלית היהודית. סמל המדינה: הוא המנורה שהיתה בבית המקדש בירושלים ומשני צדיה ענפי זית. המנון המדינה: "התקווה" מבטא את שאיפת העם היהודי לחזור לארצו ולחדש בה את חירותו המדינית (עצמאות).	- סמלי המדינה הקבועים בחוק מבטאים את זהותה היהודית - דגל המדינה מורכב ממגן דוד שהוא סמל יהודי מסורתי ומפסי תכלת ולבן שהם צבעי הטלית היהודית (נבחר כדגלה של התנועה הציונית עוד בראשית דרכה) - סמל המדינה הינו המנורה שעמדה בבית המקדש בירושלים ומשני צדיה ענפי זית - המנון המדינה, "התקווה", מבטא את שאיפת העם היהודי לחזור לארצו ולחדש בה את חרותו המדינית	- החוק קובע מהם סמלי המדינה. - סמלים אלה מבטאים את הזהות היהודית של המדינה. דגל המדינה: מגן דוד, שהוא סמל יהודי מסורתי, ופסים בצבע תכלת ולבן שהם צבעי הטלית. סמל המדינה: המנורה מסמלת את המנורה שעמדה בבית המקדש בירושלים ומשני צדיה ענפי זית. ההמנון: "התקווה". ההמנון מבטא את שאיפת העם היהודי לחזור לארצו ולהיות עצמאי בה.
בין הציבורי לפרטי			
הסדר הסטטוס-קוו	- ההסדר להכרעה במחלוקות בסוגיות דת ומדינה שישודו מיוחס למכתב הצהרת כוונות מ-1947 (שנשלח מהנהלת הסוכנות היהודית למפלגת אגודת ישראל) - נועד למנוע העמקת מחלוקות בין דתיים לחילוניים ולאפשר חיים משותפים במדינה שעתידה לקום - עוסק בהסדרת ארבע סוגיות מרכזיות של דת ומדינה: 1. הגדרת השבת כיום המנוחה במדינת ישראל (ליהודים) 2. מטבח כשר במוסדות ממלכתיים 3. נישואין וגירושין של יהודים יתנהלו בהתאם להלכה 4. מתן אוטונומיה לזרם החינוך הדתי - רובו נתקבע בחקיקה ואופן שימורו ויישומיו הראויים נתונים לאורך כל השנים בויכוח ציבורי	- הסדר שנועד להחליט בנושאים של דת ומדינה וכנראה מבוסס על מכתב הצהרת כוונות מ-1947. - ההסדר נועד למנוע העמקה של מחלוקות בין דתיים לחילוניים ולאפשר חיים משותפים במדינה שתקום. רוב הסדר הסטטוס קוו עוגן והתקבע בחקיקה. דרך היישום והשמירה על הסכם זה נמצאת בויכוח ציבורי לאורך כל השנים. ההסדר עוסק בארבעה נושאים מרכזיים של דת ומדינה: - הגדרת השבת כיום המנוחה במדינת ישראל. - בכל המוסדות הממלכתיים הרשמיים של המדינה יהיה מטבח כשר. - נישואים וגירושין של יהודים יתנהלו בהתאם להלכה - זרם החינוך הדתי יהיה עצמאי.	- הסכם שעוסק בנושאים הקשורים לדת ומדינה. - כנראה מתבסס על מכתב שנכתב ב-1947. - מטרת ההסכם למנוע הדרדרות בויכוחים בין דתיים וחילוניים, כדי שכולם יוכלו לחיות ביחד. - רוב הסעיפים של ההסכם הפכו גם לחוקים במהלך השנים. - היישום של ההסכם נמצא בויכוח ציבורי לאורך השנים. ארבעה נושאים מרכזיים בהסכם: - יום השבת יהיה יום המנוחה במדינת ישראל. - בכל המוסדות הרשמיים של המדינה המטבח יהיה כשר. - נישואים וגירושין של יהודים יהיו על פי ההלכה. - זרם החינוך הדתי יהיה עצמאי.

האחריות והמחויבות ההדדית של מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות			
אחריות המדינה לתפוצות	- מחויבות המדינה ליהדות התפוצות באה לידי בתחומים שונים המבטאים את תפישתה כמדינת הלאום של כל העם היהודי. ביניהם ניתן למנות: - חוק השבות וחוק האזרחות המאפשרים לכל יהודי לעלות לישראל ולקבל אזרחות בה - מוסדות רשמיים של המדינה המטפלים בחיזוק זהותה היהודית של יהדות התפוצות ובעלייתה לישראל (למשל: ההסתדרות הציונית העולמית המעוגנת בחוק, קיומו של שר לענייני תפוצות ושר קליטה) - התגייסות המדינה לטובת יהודים המצויים במצוקה ברחבי העולם - החוק הפלילי של מדינת ישראל מאפשר ענישה של מי שפגע ביהודי על רקע יהדותו גם אם עשה זאת מחוץ לשטחה של המדינה וכלפי יהודי שאינו אזרח המדינה	- אחריות המדינה ליהודי התפוצות באה לידי ביטוי בתחומים שונים המבטאים את אופייה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של כל העם היהודי. תחומים אלה הם למשל: - חוק השבות וחוק האזרחות שמאפשרים לכל יהודי לעלות לישראל ולקבל אזרחות בה. - יש מוסדות רשמיים של מדינת ישראל שעוסקים בחיזוק הזהות היהודית בקרב יהודי התפוצות ובעלייה של יהודים לישראל. - המדינה מסייעת ליהודים בעולם שנמצאים במצוקה. - החוק הפלילי של מדינת ישראל מאפשר להעניש אנשים שפוגעים ביהודים מכיוון שהם יהודים גם אם הם עושים את זה מחוץ לשטח ישראל, וגם אם הם פוגעים ביהודי שאינו אזרח ישראל.	- מדינת ישראל אחראית לעזור ליהודי התפוצות בתחומים שונים. - זה מבטא את האופי שלה כמדינת הלאום של כל העם היהודי. תחומים לדוגמה: - חוק השבות והאזרחות מאפשרים לכל יהודי לעלות לישראל ולקבל אזרחות ישראלית. - יש מוסדות רשמיים של מדינת ישראל שעוסקים בחיזוק הזהות היהודית אצל היהודים בעולם, ובעלייה של יהודים לישראל. - המדינה עוזרת ליהודים בעולם כשהם נמצאים במצוקה. - החוקים בישראל מאפשרים להעניש אנשים שפוגעים ביהודים, גם אם הם פוגעים בהם מחוץ לשטח ישראל, וגם אם הם פוגעים ביהודים שהם לא אזרחי ישראל.
יחס התפוצות למדינה	- זהות – רבים מיהודי העולם חשים קרבה והזדהות עם מדינת ישראל על אף היותם אזרחים לכל דבר במדינותיהם. במקרים מסוימים הדבר גורם לדילמות של "נאמנות כפולה". - תמיכה פוליטית בישראל – על ידי ארגונים ושדולות המשתדלים להשפיע על ממשלותיהם לתמוך בישראל בהקשרים שונים - תמיכה כלכלית – לאורך השנים תומכת יהדות התפוצות בפעילויות שונות בישראל בסכומים גדולים - הדור הצעיר בהרבה קהילות מזדהה פחות עם ישראל ונעשים מאמצים לחיזוק הזדהות זו (פרויקט תגלית, שליחי הסוכנות היהודית וכדומה)	- זהות: יהודים רבים בעולם מרגישים קרבה והזדהות עם מדינת ישראל, למרות שהם אזרחים לכל דבר במדינה שלהם. לפעמים זה מציב בפניהם דילמות של נאמנות כפולה. תמיכה פוליטית בישראל: יהודים בעולם מקימים ארגונים ושדולות (לובי, ארגון שמנסה לגרום לפוליטיקאים לפעול למען מטרה מסוימת) על מנת לגרום לממשלות שלהם לתמוך במדינת ישראל בתחומים שונים. תמיכה כלכלית: יהודי התפוצות תומכים בפעילויות שונות בישראל בסכומי כסף גדולים. הדור הצעיר בקהילות יהודים רבות בעולם מזדהה פחות עם ישראל ונעשים מאמצים לחיזוק הקשר שלהם עם המדינה.	זהות: הרבה יהודים בעולם מרגישים קרובים למדינת ישראל ומזדהים איתה, למרות שהם אזרחים כמו כל האזרחים במדינה שלהם בחו"ל. לפעמים הנאמנות הכפולה הזו גורמת להם להתמודד עם דילמות. תמיכה פוליטית בישראל: יש יהודים בעולם שמקימים ארגונים שמנסים לגרום לשלטון במדינה שלהם לתמוך במדינת ישראל בתחומים שונים. תמיכה כלכלית: היהודים בעולם תורמים סכומי כסף גדולים לפעילויות שונות בישראל. קשר עם צעירים יהודים: הדור הצעיר בקהילות יהודיות רבות בעולם קשור פחות למדינת ישראל, ונעשים מאמצים לחזק את הקשר הזה.
נתונים על יהדות העולם והתפוצות (מושג רקע)	- בעולם כ-13.5 מיליון יהודים - הריכוז הגדול ביותר של יהודים מצוי כיום בישראל - למעלה מ-40 אחוז, והריכוז הבא אחריו מצוי בצפון אמריקה (ארה"ב וקנדה) – גם הוא למעלה מ-40 אחוז - הקבוצה הדתית הגדולה ביהדות ארה"ב היא הקבוצה הרפורמית, אחריה הקונסרבטיבית, ורק אחריה האורתודוקסית (מלבד רבים שמגדירים עצמם יהודים ללא השתייכות לאף זרם דתי), בניגוד למצב בישראל בו רוב מוחלט של הדתיים מגדירים עצמם אורתודוקסיים - ריכוזים גדולים נוספים של יהודים מצויים בצרפת, בריטניה, רוסיה, ארגנטינה וגרמניה - בשונה מישראל, בריכוזים הגדולים של יהודי העולם ישנם אחוזים גדולים של נישואי תערובת, וההמשכיות של הזהות היהודית היא נושא מרכזי בדיון הציבורי		

המיעוטים בישראל והשסע הלאומי			
ערבים בישראל	- קבוצת המיעוט הגדולה במדינת ישראל הינה קבוצת המיעוט הערבי והיא מהווה 20% (בקירוב) מאזרחי המדינה - הרוב הגדול של ערביי ישראל הם מוסלמים (90%), מיעוט מתוכם נוצרים (חלק מן הנוצרים אינם מעוניינים להזדהות כערבים) - מתוך האוכלוסייה המוסלמית 15 אחוז (בקירוב) הם בדואים - רוב הערבים בישראל מזוהים עצמם כחלק מן האומה הערבית הגדולה, וחלקם הגדול גם מזדהים כפלסטינים. לרבים מהם בני משפחה במדינות ערב - ניתן לזהות בקרב החברה הערבית בישראל מגמות של השתלבות במדינה ובחברה לעצת תהליכי בידול והזדהות עם המאבק הפלשטיני נגד מדינת ישראל	- קבוצת המיעוט הגדולה ביותר במדינת ישראל היא המיעוט הערבי – כ 20% מאזרחי המדינה. רוב ערביי ישראל הם מוסלמים, כ 10% הם נוצרים. - מתוך הערבים המוסלמים כ 15% הם בדואים. - רוב הערבים בישראל מזדהים עם האומה הערבית הגדולה (מורכבת מלאומים ערבים רבים), וחלקם הגדול גם מזדהים כפלסטינים (בני הלאום הפלסטיני). - לרבים מהם יש בני משפחה במדינות ערב. - ניתן לראות אצל הערבים בישראל תהליכים של השתלבות במדינה ובחברה הישראלית ובמקביל תהליכי בידול (הפרדה) והזדהות עם המאבק הפלסטיני נגד מדינת ישראל.	- המיעוט הערבי היא המיעוט הגדול ביותר בישראל – בערך 20%. - רוב ערביי ישראל הם מוסלמים, כ 10% מתוכם הם נוצרים. - מתוך הערבים המוסלמים כ 15% הם בדואים. - רוב הערבים בישראל רואים עצמם כחלק מהאומה הערבית הגדולה. - חלק גדול מהערבים גם רואים את עצמם כפלסטינים – בני הלאום הפלסטיני. - לרבים מהערבים יש בני משפחה במדינות ערב. - אפשר לראות אצל הערבים בישראל שני תהליכים מנוגדים: מצד אחד תהליך של השתלבות בחברה הישראלית ומצד שני תהליך של הפרדה מהחברה הישראלית והזדהות עם המאבק הפלסטיני.
נוצרים בישראל	- מיעוט דתי קטן יחסית (פחות מ-2 אחוז מאזרחי המדינה) - רוב הנוצרים בישראל רשומים בסעיף הלאום כערבים. מאז 2014 ניתנה להם רשות להירשם כארמים. - המיעוט הנוצרי בישראל ברמה כלכלית גבוהה יחסית - חלק ניכר מבני המיעוט הנוצרי משרתים בשירות צבאי או לאומי	- הנוצרים בישראל הם מיעוט דתי קטן, פחות מ 2% מהאזרחים במדינה. - רובם רשומים כבעלי לאום ערבי. מאז 2014 הם יכולים להירשם גם כבעלי לאום ארמי. המיעוט הנוצרי בישראל חי ברמה כלכלית גבוהה יחסית. חלק גדול ממיעוט זה משרת בשירות צבאי או לאומי.	- הנוצרים בישראל הם מיעוט דתי קטן, פחות מ 2% מאזרחי ישראל. - רובם רשומים במדינה כבעלי לאום ערבי. - מאז 2014 המדינה אישרה להם להירשם גם כבעלי לאום ארמי. - הנוצרים בישראל חיים ברמה כלכלית גבוהה יחסית. - חלק גדול מהם משרת בשירות צבאי או לאומי.
דרוזים בישראל	- מיעוט קטן יחסית (פחות מ-2 אחוז מאזרחי המדינה) - בעל דת ייחודית וסודית - רובם מגדירים את עצמם כקבוצה אתנית נפרדת, ללא שאיפה לאומית-מדינית, ונאמנים למדינה בתוכה הם חיים - מאז ימי המנדט בריטי כרתו הדרוזים ברית עם הישוב היהודי והשתלבו במערכות הביטחון והמדינה, ורבים מהם המשיכו בשירות קבע והגיעו לדרגות בכירות - לעומת הדרוזים בגליל, קבוצת הדרוזים ברמת הגולן שנכנסו תחת השליטה הישראלית רק לאחר מלחמת ששת הימים (1967), נמנעים בדרך כלל מקבלת אזרחות ישראלית ומהשתתפות בבחירות	- הדרוזים בישראל הם מיעוט דתי קטן יחסית, פחות מ 2% מאזרחי המדינה לדרוזים יש דת ייחודית וסודית. - רוב הדרוזים מגדירים את עצמם כקבוצה אתנית נפרדת, שאין לה שאיפה לאומית להקים מדינה, והם נאמנים למדינה שבה הם חיים. - מאז ימי המנדט הבריטי הדרוזים כרתו ברית עם היישוב היהודי והשתלבו בכל מערכות הביטחון והמדינה. רבים מהם משרתים שירות צבאי בקבע ומגיעים לדרגות בכירות. - לעומת הדרוזים החיים בגליל, הדרוזים ברמת הגולן נכנסו לשליטה ישראלית רק אחרי מלחמת ששת הימים, והם בדרך כלל נמנעים מלקבל אזרחות ישראלית והשתתפות בבחירות.	- הדרוזים בישראל הם מיעוט דתי קטן, פחות מ 2% מאזרחי ישראל. - לדרוזים יש דת ייחודית וסודית. - רוב הדרוזים מגדירים את עצמם כקבוצה אתנית שלא רוצה להקים מדינה. הם נאמנים למדינה שהם חיים בה. - עוד לפני קום המדינה הדרוזים כרתו ברית עם היהודים בישראל והם משתלבים במדינה ומשרתים בצבא. - דרוזים רבים משרתים בקבע ומגיעים לדרגות בכירות. - בשונה מהדרוזים החיים בגליל, הדרוזים החיים ברמת הגולן נשלטים על ידי ישראל רק מאז מלחמת ששת הימים. הדרוזים באזור זה בדרך כלל נמנעים מקבלת אזרחות ישראלית ומהשתתפות בבחירות.

מעמד המיעוטים במדינת ישראל	• בהכרזת העצמאות התחייבה מדינת ישראל להעניק זכויות שוות לכל אזרחיה ללא הבדל דת גזע ומין • ישראל מעניקה לכל אזרחיה זכויות פרט מלאות ושוות • החוק אוסר אפליה בקבלה לעבודה על בסיס לאומי או דתי • ישנה אפשרות נרחבת לביטוי תרבותי ודתי במרחב הציבורי ובהיבטים מוסדיים (לעומת כמה ממדינות אירופה קיימת הגבלה על לבישת כיסוי ראש מלא או בניית צריחי מסגדים)	מדינת ישראל התחייבה בהכרזת העצמאות להעניק זכויות שוות לכל אזרחיה ללא הבדל דת גזע ומין. המדינה מעניקה לכל אזרחיה זכויות פרט מלאות ושוות. החוק בישראל אוסר על אפליה בקבלה לעבודה על בסיס לאומי או דתי. למיעוטים בישראל יש אפשרות נרחבת לבטא את התרבות והדת שלהם ובתחום מוסדות המדינה.	• מדינת ישראל התחייבה בהכרזת העצמאות לתת <u>זכויות שוות</u> לכל אזרחיה ללא הבדל דת גזע ומין, גם למיעוטים. • המדינה נותנת לכל אזרחיה <u>זכויות פרט</u> (אדם) <u>מלאות ושוות</u>. • החוק בישראל <u>אוסר על אפליה בקבלה לעבודה</u> על רקע דתי או לאומי. • המיעוטים בישראל <u>יכולים לבטא את התרבות והדת שלהם</u> בצורה נרחבת במרחב הציבורי ובתחום מוסדות המדינה.
ביטויי קבוצות המיעוט במרחב הציבורי	• לשפה הערבית מעמד מיוחד בישראל. חלק מפרסומי המדינה/שלטי הכוונה/תקנות שונות מחויבות להכתב גם בערבית • ימי המועד של המיעוטים מוכרים להם כימי חופשה	לשפה הערבית יש מעמד מיוחד בישראל. חלק מהפרסומים הרשמיים של המדינה חייב להיכתב גם בערבית. ימי המועד של המיעוטים מוכרים להם כימי חופשה.	• לשפה הערבית יש מעמד מיוחד בישראל. • חלק מהפרסומים הרשמיים של המדינה חייבים להיכתב גם בערבית. • ימי המועד של המיעוטים מוכרים להם כימי חופשה מהעבודה והלימודים.
ביטויי קבוצות המיעוט בהיבט המוסדי	• בני העדות הלא יהודיות כפופים לשיפוט הדתי של בתי הדין על פי דתם בנושאי אישות • למיעוטים השונים קיימות מערכות חינוך נפרדות המתנהלות בשפתם • חוק החינוך הממלכתי קובע כמטרה לחנך כל אדם לכבוד למורשתו ולזהותו התרבותית	בני העדות הלא יהודיות בישראל נשפטים בנושאי אישות (נישואים, גירושין) בבתי הדין הדתיים שלהם. למיעוטים יש מערכות חינוך נפרדות בהן לומדים בשפתם. חוק חינוך ממלכתי כולל במטרות החינוך הממלכתי את המטרה לחנך כל אדם לכבוד למורשתו ולזהותו התרבותית.	• העדות הלא יהודיות בישראל מנהלות נישואים וגירושין בבתי הדין הדתיים שלהם. • למיעוטים יש מערכות חינוך נפרדות, שם הם לומדים בשפה שלהם. • אחת ממטרות החינוך הממלכתי על פי החוק היא לחנך כל אדם לכבד את המורשת שלו ואת הזהות התרבותית שלו.

השסע הלאומי ואתגר החיים המשותפים			
שסע לאומי בישראל	• מתח / פיצול / חיכוך בין יהודים וערבים בישראל (בקווי 1967) • נובע מסיבות היסטוריות/ דתיות/ חברתיות/ פוליטיות (יש להדגים לפחות <u>שתי</u> סיבות) • מתבטא בעוינות הדדית/ מתחים / אפליה (יש להדגים לפחות דרך אחת) • על אף השסע, רוב ערביי ישראל מעוניינים לשמור על אזרחותם הישראלית אף אם תקום מדינה פלשתינית	מתח בין היהודים והערבים בישראל. הסיבות למתח הן היסטוריות, גיאוגרפיות, דתיות וחברתיות. למשל: 1. המלחמות בין מדינת ישראל למדינות ערב השכנות שקרו במהלך שנות קיומה של מדינת ישראל. 2. הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית גורמת למיעוט הערבי לחוש לא שייך. מתח זה מתבטא בעוינות הדדית ואפליה. למרות השסע רוב ערביי ישראל רוצים לשמור על אזרחותם הישראלית גם אם תקום מדינה פלסטינית.	• מתח בין היהודים והערבים בישראל. • הסיבות למתח הן היסטוריות, גיאוגרפיות, דתיות וחברתיות. למשל: 1. המלחמות בין מדינת ישראל למדינות ערב השכנות שקרו במהלך שנות קיומה של מדינת ישראל. 2. הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית גורמת למיעוט הערבי לחוש לא שייך. מתח זה מתבטא בעוינות הדדית ואפליה. למרות השסע רוב ערביי ישראל רוצים לשמור על אזרחותם הישראלית גם אם תקום מדינה פלסטינית.
דרכי התמודדות עם השסע הלאומי	• חינוך כל המגזרים לסובלנות ולקבלת האחר במדינה יהודית ודמוקרטית • הקפדה על זכויות הפרט והענקת זכויות תרבותיות מסוימות • קידום ייצוג הולם בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות • מדיניות של העדפה מתקנת (הונהגה בישראל בכמה תחומים כלפי המיעוט הערבי) • פטור משירות צבאי, והצעת שירות אזרחי כחלופה (הקמת מנהלת השירות האזרחי ב 2007) • הנהגת שיטת בחירות יחסית המאפשרת ייצוג בכנסת לקבוצות השונות	1. חינוך של כל הקבוצות לסובלנות ולקבלת אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 2. הקפדה על זכויות הפרט והענקת זכויות תרבותיות מסוימות. 3. קידום ייצוג הולם של כל הקבוצות בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות. 4. מדיניות של העדפה מתקנת. 5. פטור משירות צבאי והצעת שירות אזרחי במקומו. 6. הנהגת שיטת בחירות יחסית שמאפשרת ייצוג בכנסת לקבוצות השונות.	1. חינוך של כל הקבוצות לסובלנות. 2. שמירה על זכויות האדם והענקת זכויות תרבותיות מסוימות. 3. שיהיה ייצוג של כל הקבוצות אצל עובדי המדינה ובחברות ממשלתיות. 4. העדפה מתקנת כלפי קבוצות מיעוט. 5. פטור משירות צבאי ואפשרות לשירות אזרחי במקומו. 6. הבחירות בישראל הן בשיטת בחירות יחסית שמאפשרת ייצוג בכנסת לקבוצות השונות.

פרק ב' - מהי דמוקרטיה? ערכים, עקרונות ומאפיינים של משטר דמוקרטי			
שם המושג	המחונן המקורי	הגדרה מנוסחת על ידי סיגל	הגדרה מנוסחת על ידי סיגל למען תלמידים מתקשים
עקרון שלטון העם			
עקרון שלטון העם	- עקרון יסוד של הדמוקרטיה - כלל האזרחים הם הריבון/ מקור הסמכות - האזרחים בוחרים שלטון של נציגים/ שלטון נבחר - לזמן קצוב המוגדר בחוק	עיקרון בסיסי בדמוקרטיה. כל האזרחים הם הריבון על המדינה ומקור הסמכות בה. האזרחים בוחרים שלטון של נציגים לזמן מוגבל המוגדר בחוק.	- עקרון בסיסי בדמוקרטיה - האזרחים הם השולטים במדינה והם מקור הסמכות של המדינה. - האזרחים בוחרים נציגים שישלטו בהם לזמן מוגבל שקבוע בחוק.
דמוקרטיה ישירה	כלל האזרחים מקבלים את ההחלטות בענייני המדינה ללא מתווכים/ נציגים	כל האזרחים מקבלים את ההחלטות השלטוניות בענייני המדינה בלי נציגים.	- כל האזרחים מקבלים את ההחלטות הקשורות לניהול המדינה. - אין נציגים.
דמוקרטיה עקיפה/ייצוגית	כלל האזרחים בוחרים נציגים שהם המקבלים את ההחלטות בענייני המדינה / מקדמים מדיניות מסוימת	כל האזרחים בוחרים נציגים, הנציגים מקבלים את ההחלטות השלטוניות בענייני המדינה.	- כל האזרחים בוחרים נציגים - הנציגים מקבלים את ההחלטות הקשורות לניהול המדינה.
משאל עם	- שאלה מוגדרת המופנית אל כלל ציבור הבוחרים/האזרחים - כלי/הליך של דמוקרטיה ישירה/ על מנת לשקף באופן ישיר את עמדות הציבור - בחלק מן המדינות תוצאות המשאל מחייבות באופן חד משמעי ובאחרות הוא מוגדר ככלי מיעץ בלבד בידי המחוקקים	- שאלה מוגדרת ששואלים את כל האזרחים. נועד לשקף באופן ישיר את עמדות האזרחים. - בחלק מהמדינות תוצאות המשאל מחייבות את המחוקקים ובחלק הן נחשבות לעצה בלבד.	- שאלה בנושא מוגדר - שהשלטון שואל את כל האזרחים - כדי לדעת באופן ישיר מה הציבור חושב - בחלק מהמדינות השלטון חייב לפעול לפי תוצאות המשאל ובחלק לא.
בחירות דמוקרטיות	- מאפיין בסיסי בכל סוגי הדמוקרטיות - הליך המאפשר חילופי שלטון - מצינים חמישה תנאים הכרחיים לקיומן: כלליות, חשאיות, שווה, התמודדות/תחרות חופשית	- מרכיב בסיסי בכל סוגי הדמוקרטיות. מאפשרות חילופי שלטון. - יש חמישה תנאים הכרחיים לקיום בחירות דמוקרטיות: בחירות כלליות, חשאיות, מחזוריות, שווה, התמודדות חופשית.	- מרכיב בסיסי בכל סוגי הדמוקרטיות - הבחירות מאפשרות להחליף את השלטון - חמשת התנאים הכרחיים לקיום בחירות דמוקרטיות: בחירות כלליות, חשאיות, מחזוריות, שווה, התמודדות חופשית.
כלליות	כל אזרחי המדינה זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות הנבחרים במדינה במגבלות הכתובות בחוק (כמו גיל מינימלי ובמדינות מסוימות עבריות על החוק)	- כל אזרחי המדינה יכולים לבחור ולהיבחר לשלטון במדינה. - החוק קובע מי לא יכול לבחור ולהיבחר, למשל כי הוא מתחת לגיל מסוים.	- כל האזרחים יכולים לבחור ולהיבחר לשלטון במדינה. - החוק קובע מי לא יכול לבחור ולהיבחר, למשל כי הוא מתחת לגיל מסוים.
חשאיות	- איש מלבד הבוחר לא יודע במי בחר - מובטח שהבוחר לא יושפע מלחצים של גורמים שונים	איש חוץ מהבוחר לא יודע במי הוא בחר. זה מבטיח שהבוחר לא יהיה מושפע מלחצים של גורמים שונים.	- אף אחד חוץ מהבוחר לא יודע למה הוא מצביע - זה מבטיח שהבוחר לא יהיה מושפע מלחצים של גורמים שונים.
מחזוריות	הבחירות חוזרות במרווחי זמן ידועים וסדירים הקבועים בחוק	הבחירות חוזרות על עצמן כל תקופה ידועה וסדירה הקבועה בחוק.	הבחירות חוזרות על עצמן פעם בתקופה קבועה המוגדרת בחוק.
שוויוניות	קולו של כל מצביע שווה למשנהו	כל קול של כל מצביע שווה לכל הקולות האחרים בכוחו והשפעתו.	כל קול של כל מצביע שווה לכל הקולות האחרים.
התמודדות חופשית/הוגנת	- הבחירות מאפשרות תחרות הוגנת - זכויות פוליטיות (במיוחד חופש הביטוי וחופש ההתאגדות)	הבחירות מאפשרות תחרות הוגנת שמבוססת על חופש וזכויות פוליטיות.	- יש תחרות הוגנת בבחירות - התחרות מבוססת על סוגים שונים של חופש ועל זכויות פוליטיות.

שיטת בחירות ארצית	כל הארץ מהווה אזור בחירה אחד לצורך חישוב תוצאות הבחירות	כל המדינה היא אזור בחירה אחד לצורך חישוב תוצאות הבחירות.	כל המדינה היא אזור בחירה אחד
שיטת בחירות יחסית	- חלוקת המושבים בפרלמנט יחסית (בקירוב) למספר הקולות שבהם זכתה כל רשימת מועמדים/ כל מפלגה - החישוב נעשה לפי מספר המצביעים בבחירות או לפי הקולות הכשרים בלבד - בתנאי שהמפלגה עברה את אחוז החסימה	חלוקת המושבים בפרלמנט יחסית למספר הקולות שקיבלה כל מפלגה. כלומר אחוז המושבים שתקבל המפלגה שווה בערך לאחוז הקולות שקיבלה בבחירות. את החישוב עושים לפי מספר המצביעים בבחירות או לפי מספר הקולות הכשרים, בתנאי שהמפלגה עברה את אחוז החסימה.	- אחוז המושבים שתקבל כל מפלגה בפרלמנט שווה בערך לאחוז הקולות שקיבלה בבחירות - בתנאי שהמפלגה עברה את אחוז החסימה.
שיטת בחירות רשימתית	- מצביעים למפלגה שלה רשימת מועמדים (קבועה מראש או המושפעת מהצבעת הבוחרים) - דרכים רווחות לקביעת הרשימה: בחירות מקדימות (פריימריז) / בחירות במוסדות המפלגה/ ועדה מסדרת/ ראש הרשימה	- מצביעים למפלגה שיש לה רשימת מועמדים. - הרשימה נקבעת בכל מיני דרכים וביניהן: בחירות מקדימות, ועדה מסדרת, החלטה של ראש הרשימה.	- מצביעים למפלגה שיש לה רשימת מועמדים. - רשימת המועמדים יכולה להיקבע בכל מיני שיטות, כמו למשל בחירות מקדימות.
אחוז החסימה [מושג רקע]	- בשיטת הבחירות היחסית נקבע אחוז מכלל קולות המצביעים (משתנה ממדינה למדינה) - על מפלגה לקבלו כדי שתוכל לזכות בייצוג בבית הנבחרים/בפרלמנט - לשם מה? הגבלת מספר המפלגות המיוצגות בבית הנבחרים - אחוז החסימה הנוכחי בישראל עומד על 3.25 אחוזים שהם כ-4 מנדטים	- אחוז מכלל קולות המצביעים שמפלגה צריכה לקבל אותו או לעבור אותו כדי להיכנס לפרלמנט. - האחוז משתנה ממדינה למדינה והוא נועד להגביל את מספר המפלגות שנמצאות בפרלמנט. אחוז החסימה כיום בישראל הוא 3.25%, כלומר כארבעה מנדטים.	- אחוז מהקולות שכל המפלגות צריכות לעבור אותו כדי להיכנס לפרלמנט. - מטרת אחוז החסימה היא להגביל את מספר המפלגות שנכנסות לפרלמנט. - אחוז החסימה היום בישראל הוא 3.25%, שזה בערך 4 מנדטים.
תפישות דמוקרטיות			
דמוקרטיה ליברלית-אינדבידואלית	- מעמידה במרכז את הפרט ואת זכויותיו - תפקיד המדינה לאפשר לכל אזרח מימוש מירבי של רצונותיו וזכויותיו ללא התייחסות להשתייכותו האתנית-תרבותית - כל אזרח או קהילה חופשיים לקבוע לעצמם את ערכיהם ואין זה מתפקידה של המדינה לקדם ערכים או מאפיינים תרבותיים	- תפישה המעמידה במרכז את הפרט ואת זכויותיו. תפקיד המדינה לדאוג שכל אזרח יממש כמה שיותר את רצונותיו וזכויותיו בלי התייחסות לשייכות שלו לקבוצה אתנית-תרבותית. - כל אזרח או קבוצה חופשיים לקבוע לעצמם את הערכים שלהם, המדינה לא מקדמת ערכים או מאפיינים תרבותיים.	איך התפישה רואה את האדם: הפרט וזכויותיו במרכז. תפקיד המדינה: לדאוג שכל אזרח יקבל כמה שיותר את זכויותיו ורצונותיו, בלי קשר לקבוצה האתנית-תרבותית שהוא שייך אליה. חינוך לערכים: כל אזרח או קבוצה יכולים לקבוע לעצמם מה הערכים שלהם. המדינה לא מקדמת ערכים או תרבות מסוימת.
דמוקרטיה רפובליקנית	- רואה את הפרט הן כיחיד והן כחלק מקהילה לאומית או אזרחית - תפקיד המדינה אינו מתמצה בחופש הפרט והיא נועדה גם כדי לאפשר את טובת הכלל ומימוש ערכי הקהילה המשותפים הנקבעים בתהליך הדמוקרטי - בדמוקרטיה רפובליקנית נשמרות זכויות הפרט של כל האזרחים, גם לקבוצת הרוב הלאומית	- תפישה שרואה את הפרט גם כיחיד וגם כחלק מקבוצה לאומית או אזרחית. תפקיד המדינה לא נגמר בשמירה על חופש הפרט והוא כולל גם שמירה על טובת הכלל ומימוש ערכי הקהילה המשותפים הנקבעים בתהליך הדמוקרטי. - בדמוקרטיה הרפובליקנית נשמרות זכויות הפרט של כל האזרחים, גם אלה שלא שייכים לקבוצת הרוב הלאומית.	איך התפישה רואה את האדם: הפרט הוא גם אדם יחיד וגם חלק מלאום או קבוצה של אזרחים. תפקיד המדינה: לא רק לשמור על חופש הפרט אלא גם על טובת הכלל. חינוך לערכים: המדינה צריכה לקדם את הערכים המשותפים לכולם. ערכים אלה נבחרים בתהליך דמוקרטי.

דמוקרטיה רב-תרבותית	• רואה את הפרט הן כיחיד והן כחלק מקהילה – לאומית, אתנית-תרבותית או דתית • תפקיד המדינה אינו מתמצה בחופש הפרט והיא נועדה גם כדי לתמוך בקהילות השונות המצויות בתוכה במידה שווה • התמיכה נעשית בעיקר באמצעות תקצוב הקבוצות השונות והנכחתן במרחב הציבורי • יש להדגיש ברמה המדינית את השוויון בין הקהילות השונות	• תפישה שרואה את הפרט כחלק מקבוצה לאומית, אתנית, תרבותית או דתית. תפקיד המדינה הוא לא רק לשמור על חופש הפרט אלא גם לתמוך במידה שווה בקבוצות השונות הנמצאות בתוכה. • התמיכה נעשית בעיקר על ידי מתן תקציבים לקבוצות השונות וסיוע להן להיות נוכחות במרחב הציבורי. • המדינה צריכה לשים דגש על השוויון בין הקבוצות השונות.	• איך התפישה רואה את האדם: הפרט הוא חלק מקבוצה לאומית, אתנית, תרבותית או דתית. • תפקיד המדינה: לא רק לשמור על חופש הפרט אלא גם לתמוך שווה בשווה בכל בקבוצות השונות הנמצאות בה, בעיקר על ידי העברת תקציבים ועזרה לקבוצות לבטא את עצמן במרחב הציבורי. • חינוך לערכים: כל קבוצה מקדמת את הערכים שהיא מאמינה בהם.
אופי הדמוקרטיה הישראלית [מושג רקע]	• בפועל, ההבדלים בין הדגמים השונים של הדמוקרטיות אינם מוחלטים ורבים תומכים בסוגיות שונות בדגמים שונים/משלבים בין הדגמים • בהיותה מדינת לאום יהודית, הדמוקרטיה הישראלית נותנת מקום משמעותי לתפישה רפובליקנית • האופי הרצוי של הדמוקרטיה הישראלית שנוי במחלוקת ציבורית	תרבות פוליטית דמוקרטית	
תרבות פוליטית דמוקרטית	• ערכים, אמונות וצורות התנהגות המבטאים הזדהות עם עקרונות הדמוקרטיה • ביניהם ניתן למנות רמה גבוהה של השתתפות בבחירות והשתתפות אזרחית, קבלת הכרעת הרוב, הכרה בשלטון החוק והפנמת ערכים כמו פלורליזם, סובלנות, הסכמיות • תרבות פוליטית דמוקרטית והחינוך אליה מחזקים את היציבות של המדינה הדמוקרטית • לא קיימת במידה שווה בכל הדמוקרטיות	• ערכים, אמונות וצורות התנהגות המבטאים הזדהות עם עקרונות הדמוקרטיה • ביניהם: השתתפות גבוהה בבחירות, השתתפות אזרחית (מעורבות אזרחית, אזרחות פעילה), קבלה של הכרעת הרוב, הכרה בשלטון החוק וקבלה של ערכים כמו פלורליזם, סובלנות והסכמיות. • קיום תרבות פוליטית דמוקרטית וחינוך לתרבות זו מחזקים את היציבות של המדינה הדמוקרטית. • תרבות זו לא קיימת במידה שווה בכל המדינות הדמוקרטיות.	• ערכים, אמונות והתנהגות שמתבססים על עקרונות הדמוקרטיה. • למשל: השתתפות גבוהה בבחירות, מעורבות פוליטית, שיתוף פעולה עם הכרעת הרוב ושלטון החוק ואמונה בערכים כמו פלורליזם, סובלנות והסכמיות. • תרבות זו מחזקת את היציבות של המדינה הדמוקרטית. • תרבות זו לא קיימת באותה רמה בכל המדינות הדמוקרטיות.
סובלנות (עקרון/ערך)	• קבלת השונה/ יחס מכבד לשונים ממני, לדעותיהם, לאורח חייהם • הימנעות מתגובות אלימות מילולית או פיזית בעת מחלוקת • הימנעות מהפעלת סמכות שלטונית כלפי עמדות ביקורתיות או מרגיזות	• קבלת השונה. הימנעות מתגובות אלימות (פיזית או מילולית) בזמן מחלוקות. הימנעות של השלטון מהפעלת סמכות נגד עמדות ביקורתיות כלפי השלטון או כאלה שמרגיזות את השלטון.	• קבלת השונה. • לא להגיב באלימות פיזית או מילולית בזמן ויכוח. • השלטון לא יפעל נגד עמדות ביקורתיות כלפיו או עמדות שמרגיזות אותו.
פלורליזם (עקרון/ערך)	• הכרה בערך של ריבוי/מגוון דעות/עמדות של אנשים או קבוצות • עידוד/תמיכה בקיום וביטוי של מגוון דעות/ עמדות של אנשים או קבוצות בחברה	• הכרה בחשיבות של ריבוי דעות של אנשים וקבוצות. • תמיכה בקיום וביטוי של מגוון דעות של אנשים וקבוצות בחברה.	• הכרה בחשיבות של מגוון דעות של אנשים וקבוצות. • תמיכה בביטוי של מגוון דעות של אנשים וקבוצות בחברה.
הסכמיות (עקרון/ערך)	• הסכמה רחבה בין קבוצות בחברה על כללי המשחק הבסיסיים או על האופי הבסיסי של החברה והמדינה. • ההסכמיות מחזקת את היציבות של החברה, ומאפשרת לחלקים בחברה לחיות יחד למרות שיש להם חילוקי דעות בתחומים שאינם בהסכמיות. • יש מתח בין הפלורליזם שתומך בריבוי דעות להסכמיות שמחזקת את האחידות.	• הסכמה רחבה בין קבוצות בחברה על כללי המשחק הבסיסיים או על האופי הבסיסי של החברה והמדינה. • ההסכמיות מחזקת את היציבות של החברה ומאפשרת לחלקים בחברה לחיות יחד למרות שיש להם חילוקי דעות בתחומים שאינם בהסכמיות. • יש מתח בין הפלורליזם שתומך בריבוי דעות להסכמיות שמחזקת את האחידות.	• הסכמה רחבה בין הקבוצות בחברה על הכללים הבסיסיים במדינה ועל האופי הבסיסי של המדינה. • ההסכמיות מחזקת את היציבות של החברה, ומאפשרת לחלקים בחברה לחיות ביחד, למרות חילוקי הדעות.

עקרון הכרעת הרוב ושמירה על זכויות המיעוט

עקרון הכרעת הרוב	• עקרון הקובע שמתוך כמה אפשרויות נבחרת/ מתקבלת זו שרוב האוכלוסייה/ רוב הנציגים/רוב המצביעים תומכים בה • אסור לרוב לקבל החלטות שפוגעות באופן לא סביר/בלתי מוצדק בזכויות היסוד ובמיוחד בזכויות המיעוט	• עיקרון הקובע שמתוך כמה אפשרויות תיבחר זו שרוב האוכלוסייה או רוב הנציגים תומכים בה. אסור לרוב לקבל החלטות שפוגעות באופן לא סביר בזכויות בסיסיות, במיוחד בזכויות המיעוט.	• מתוך כמה אפשרויות תיבחר האוכלוסייה או רוב הנציגים תומכים בה. • אסור לרוב לקבל החלטות שפוגעות בצורה לא מוצדקת בזכויות בסיסיות, במיוחד בזכויות המיעוט.
עריצות הרוב	• שימוש לרעה בעקרון הכרעת הרוב/ הרוב/ הרוב מנצל את כוחו לרעה	• שימוש לרעה בעיקרון הכרעת הרוב. כאשר הרוב מנצל את כוחו לרעה כדי לפגוע בזכויות, במיוחד בזכויות המיעוט.	• שימוש לרעה בעיקרון הכרעת הרוב. כאשר הרוב מנצל את כוחו לרעה כדי לפגוע בזכויות, במיוחד בזכויות המיעוט.
רוב רגיל [מושג רקע]	• החלטה המתקבלת על פי מספר הקולות הגדול ביותר מבין המשתתפים בהצבעה		
רוב מוחלט [מושג רקע]	• החלטה המתקבלת על פי מספר הגדול לפחות באחד ממחצית בעלי זכות ההצבעה או מן המשתתפים בהצבעה		
רוב מיוחד/מיוחס [מושג רקע]	• החלטה המתקבלת על פי אחוז/ מספר מוגדר מראש מכלל בעלי זכות ההצבעה או מן המשתתפים בהצבעה • במקרה של רוב מיוחס – המספר גדול יותר מרוב מוחלט		
זכויות האדם והאזרח וחובותיו			
תאוריית הזכויות הטבעיות	• תפישה מוסרית-פוליטית המתארת זכויות יסוד המוקנות לכל אדם באשר הוא אדם/ באשר הוא נברא בצלם אלוהים / באשר הוא תכלית לעצמו • תיאור הזכויות כטבעיות משמעותו שהן אינן מוענקות ע"י השלטון ואינן תלויות בו. התפישה הדמוקרטית מקבלת כעקרון יסוד את אחריות השלטון לשמירה על הזכויות. • מקובל למנות בין הזכויות הטבעיות: חיים וביטחון, קניין, חירות, שוויון, כבוד והליך משפטי הוגן	• תפיסה מוסרית ופוליטית שמדברת על זכויות בסיסיות שמגיעות לכל אדם באשר הוא אדם. • זכויות טבעיות משמעותן זכויות שלא ניתנות על ידי השלטון ולא תלויות בשלטון. רק אחראי לשמור עליהן. • מקובל להגדיר את זכויות האדם כזכויות טבעיות.	• לכל אדם מגיעות זכויות טבעיות, פשוט מפני שהוא אדם. • זכויות טבעיות הן זכויות שלא ניתנות על ידי השלטון ולא תלויות בשלטון. רק אחראי לשמור עליהן. • מקובל להגדיר את זכויות האדם כזכויות טבעיות.
התנגשות בין זכויות (או בין זכות לאינטרס ציבורי)	• הזכויות הן יחסיות/ אינן מוחלטות – הן סותרות לא פעם זו את זו ובאף חברה אנושית הן אינן ניתנות להגשמה באורח מלא. לכן במקרה של התנגשות בין זכויות או בין זכות לאינטרס ציבורי נדרש איזון סביר בין הזכויות/ פגיעה מידתית בזכות הנפגעת • העילות הבסיסיות המוצדקות להגבלת זכויותיו של אדם היא כאשר מימושן פוגע בזכויות הזולת או באינטרס הציבורי	• הזכויות הן לא מוחלטות, כלומר לפעמים הן מתנגשות אחת בשנייה ואי אפשר לקיים אותן באופן מלא. במקרה של התנגשות בין זכויות, או בין זכות לאינטרס אחר של החברה, צריך לדאוג לאיזון סביר בין הזכויות. ההצדקה הבסיסית להגבלת זכויות של אדם היא על מנת שלא לפגוע בזכויות של אחרים או באינטרס של החברה.	• הזכויות הן לא דבר מוחלט. לפעמים הן מתנגשות אחת בשנייה ואי אפשר לממש אותן באופן מלא. • במקרה של התנגשות בין זכויות, או בין זכות לצורך אחר של החברה, צריך לדאוג שיהיה איזון סביר בין כל הצדדים.

הזכות לחירות/ ערך/ עקרון החירות	- לכל אדם זכות לחיות/ להחליט / לעשות/ לפעול / להימנע מפעולה/ לבחור/ לעצב את אשיותו על פי רצונו החופשי - (היבט חיובי) - אין לשלול את חירותו של אדם על ידי מעצר או על ידי הגבלת חופש המחשבה והפעולה שלו - (היבט שלילי) - מן הזכות לחירות נגזרות שורה של חירויות (חופש הביטוי, חופש המחשבה והמצפון, חופש התנועה, חופש העיסוק, חופש הדת, החופש מדת ועוד) - חוקים רבים בכל חברה מגבילים בהכרח את הזכות לחירות ונגזרותיה וגבולות הפגיעה הסבירה שנויים במחלוקת ציבורית בכל חברה דמוקרטית	- לכל אדם יש זכות לחיות ולפעול על פי רצונו. - אסור לשלול את חירותו של האדם על ידי מעצר או הגבלת חופש המחשבה והפעולה שלו. - מהזכות לחירות נגזרות חירויות רבות (סוגים של חופש). - בכל חברה יש חוקים רבים המגבילים את הזכות לחירות והחירויות הנגזרות ממנה. השאלה מהי פגיעה סבירה בזכות לחירות נתונה לוויכוח ציבורי בכל מדינה דמוקרטית.	- לכל אדם יש זכות לבטא את דעותיו בציבור בכל דרך שירצה. - למשל: דיבור, כתיבה, אמנות ועוד.
חופש הביטוי	לכל אדם זכות לבטא/להפיץ את עמדותיו/ דעותיו/ אמונותיו בכל דרך (לבוש, פולחן, תקשורת, אמנות, דיבור, בכתב וכו') ובפומבי/ בגלוי	- לכל אדם יש זכות להחזיק בכל דעה/ מחשבה בכל נושא לפי בחירתו - לכל אדם זכות לפעול בהתאם למצפונו / לא לפעול בניגוד למצפונו	- לכל אדם יש זכות לבטא את דעותיו בציבור בכל דרך שירצה. - למשל: דיבור, כתיבה, אמנות ועוד.
חופש המחשבה והמצפון	- לכל אדם זכות להחזיק בכל דעה/ מחשבה בכל נושא לפי בחירתו - לכל אדם זכות לפעול בהתאם למצפונו / לא לפעול בניגוד למצפונו	- לכל אדם יש זכות להחזיק בכל דעה ומחשבה בכל נושא לפי בחירתו. - לכל אדם יש זכות לא לפעול בניגוד למצפונו.	- לכל אדם יש זכות לחשוב את מה שהוא רוצה ושתיהו לו כל דעה שהוא רוצה בכל נושא. - לכל אדם יש זכות לסרב לעשות משהו שהוא מנוגד למצפונו.
חופש התנועה	- לכל אדם זכות לנוע כרצונו/ להימצא בכל מקום (זכות הכניסה החופשית למדינה מוקנית לאזרחים בלבד)	לכל אדם יש זכות לנוע כרצונו	לכל אדם יש זכות לנסוע וללכת לאן שירצה, ולהיות בכל מקום שירצה.
חופש העיסוק	- לכל אדם זכות לעבוד בכל עבודה/ מקצוע / משלח יד (כפוף להכשרה נדרשת/ רישוי) (חופש העיסוק מוענק בישראל לאזרחים ותושבים בלבד)	לכל אדם יש זכות לעבוד בכל עבודה.	לכל אדם יש זכות לעבוד בכל עבודה.
חופש הדת	לכל אדם הזכות להחזיק בכל אמונה, להשתייך לכל קבוצה דתית, לקיים כל טקס, מנהג, או פולחן	לכל אדם יש זכות להאמין בכל אמונה, להיות שייך לכל קבוצה דתית, לקיים כל טקס, מנהג או פולחן של אמונתו.	- לכל אדם יש זכות להאמין בכל אמונה - להיות שייך לכל קבוצה דתית - לקיים כל טקס או מנהג של דתו
חופש מדת	לכל אדם הזכות שלא להחזיק באמונה, לא להשתייך לקבוצה דתית, לא לסבול מכפייה או הטפה דתית, לא לקיים טקס או פולחן דתי בניגוד לרצונו	לכל אדם יש זכות לא להאמין באף אמונה, לא להשתייך לקבוצה דתית, ולא לסבול מכפייה או הטפה דתית או לקיים טקסים דתיים בניגוד לרצונו.	- לכל אדם יש זכות לא להאמין באף אמונה. - לא להיות שייך לאף קבוצה דתית. - לא לסבול מכפייה דתית או הטפות דתיות. - לא לקיים טקסים דתיים בניגוד לרצונו.

הזכות לשוויון/ ערך/ עקרון השוויון • אין להפלות אדם בשל זהותו, שיוכו סממן חיצוני או מגבלה כלשהי (דת, גזע, מין, העדפה מינית, צבע עור, מוצא, מראה חיצוני, מוגבלות מסוימת) (אלא במקרים של שונות רלוונטית לנושא הנידון-הבחנה מותרת). • מובן מצומצם: לכל אדם הזכות לשוויון בפני החוק ולשוויון פוליטי (הזכות לבחור ולהיבחר). מובן רחב: זכות לשוויון הזדמנויות במובן הכלכלי והחברתי • אופני היישום הראויים של הזכות לשוויון שנויים במחלוקת ציבורית בכל חברה דמוקרטית (לגבי המובן המצומצם - הגבול בין אפליה פסולה להבחנה מותרת. לגבי המובן הרחב - משמעות שוויון ההזדמנויות הרצוי)	מובן מצומצם: לכל אדם יש את הזכות לשוויון בפני החוק ושוויון פוליטי (הזכות לבחור ולהיבחר). מובן רחב: לכל אדם יש גם זכות לשוויון הזדמנויות כלכלי חברתי. אסור להפלות אדם בגלל הזהות שלו, שיוכו לקבוצה, מאפיין חיצוני או מגבלה שיש לו, אלא במקרים בהם השונות שלו היא רלוונטית לנושא הנידון (ואז עושים הבחנה). אופן היישום של הזכות לשוויון נמצא במחלוקת ציבורית בכל חברה דמוקרטית.	אסור להפלות אדם בגלל זהותו, השייכות שלו לקבוצה, מראה חיצוני או מגבלה שיש לו. • אלא אם כן השונות קשורה לעניין (ואז זו לא אפליה אלא הבחנה) • <u>מובן מצומצם</u>: לכל אדם יש זכות לשוויון בפני החוק ושוויון פוליטי (הזכות לבחור ולהיבחר) • <u>מובן רחב</u>: לכל אדם יש גם זכות לשוויון כלכלי חברתי.
אפליה פסולה • פגיעה בזכות לשוויון על ידי הענקת יחס שונה לבני אדם ללא סיבה מוצדקת, ובפרט בשל זהות, שיוך סממן חיצוני או מגבלה כלשהי (דת, גזע, מין, העדפה מינית, צבע עור, מוצא, מראה חיצוני, מוגבלות מסוימת)	פגיעה בזכות לשוויון על ידי הענקת יחס שונה לבני אדם ללא סיבה מוצדקת, בפרט בגלל זהות, מאפיין חיצוני או מגבלה כלשהי.	• פגיעה בזכות לשוויון על ידי הענקת יחס שונה לבני אדם ללא סיבה מוצדקת, ובפרט בשל זהות, שיוך סממן חיצוני או מגבלה כלשהי (דת, גזע, מין, העדפה מינית, צבע עור, מוצא, מראה חיצוני, מוגבלות מסוימת)
מדיניות של הבחנה (מותרת) • הענקת יחס שונה לבני אדם כאשר השונות רלוונטית לנושא הנידון • חוקים רבים מאד בכל דמוקרטיה מבוססים על הבחנה	הענקת יחס שונה לבני אדם כאשר השונות רלוונטית לנושא הנידון. בכל מדינה דמוקרטית יש חוקים רבים המבוססים על הבחנה.	• יחס שונה לבני אדם מסיבה מוצדקת – צורך מיוחד. • בכל מדינה דמוקרטית יש חוקים רבים המבוססים על הבחנה.
מדיניות של העדפה מתקנת • הענקת הטבה/העדפה לקבוצה/ לאוכלוסייה מקופחת/ מופלית/ חלשה • למשך זמן מסוים • במטרה צמצום פערים/ צמצום אי שוויון • ישנו ויכוח ציבורי לגבי היקף השימוש הראוי במדיניות זו בין השאר מכיוון שהיא יוצרת אפליה כלפי פרטים אחרים	הענקת העדפה לקבוצה מופלית או חלשה למשך זמן מוגבל במטרה לצמצם פערים בתוך החברה. יש ויכוח ציבורי לגבי היקף השימוש הראוי בהעדפה מתקנת, בין השאר מכיוון שהיא יוצרת אפליה כלפי אנשים שהם לא חלק מהקבוצה המועדפת.	• יחס מועדף לקבוצה שהופלטה בעבר או לקבוצה חלשה. • ניתנת לזמן מוגבל. • במטרה לצמצם פערים בתוך החברה.
הזכות לחיים ולביטחון • אין לפגוע בחייו ובגופו של אדם/ לכל אדם זכות לחיים ולביטחון אישי • חובת המדינה להגן על כל בני האדם החיים בשטחה מפני פגיעה בחייהם ובגופם בידי אחרים	אין לפגוע בחייו וגופו של אדם. המדינה חייבת להגן על כל בני האדם החיים בשטחה מפני פגיעה בחייהם ובגופם על ידי אנשים אחרים.	• אסור לפגוע בחייו וגופו של אדם. • המדינה חייבת להגן על כל בני האדם החיים בשטח שלה מפני פגיעה בחייהם ובגופם על ידי אנשים אחרים.
זכות הקניין • לכל אדם הזכות להחזיק ברכוש/ בדבר שיש לו ערך כלכלי ולעשות בו כרצונו • אין לפגוע בקניינו של אדם (הן קנין חומרי והן קנין רוחני)	לכל אדם יש זכות להחזיק ברכוש ולעשות בו כרצונו. אסור לפגוע בקניין של אדם.	• לכל אדם יש זכות להחזיק ברכוש ולעשות איתו מה שהוא רוצה. • אסור לפגוע בקניין של אדם.

הזכות להליך הוגן	• אדם חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו/אדם זכאי כל עוד לא הורשע בדין • כל אדם זכאי למשפט הוגן ופומבי – (חובה לזכור 2 דוגמאות) - ייצוג ע"י עו"ד, שופטים בלתי תלויים, ענישה בהתאם לחוק בלבד, זכאי לדעת במה הוא נאשם ולראות את הראיות נגדו, זכאי לערער לערכאה גבוהה יותר וכדומה	• כל אדם זכאי ליחס הוגן כאשר הוא עומד למשפט. • כל אדם נחשב חף מפשע עד שלא יוכיחו שהוא אשם. • זכות זו נשמרת למשל על ידי: - לכל אדם שנשפט מגיע שיהיה לו עורך דין - לכל אדם יש זכות לערער על החלטת השופטים לבית משפט גבוה יותר.
הזכות לכבוד	• הזכות שלא להיות חשוף/ נתון ליחס משפיל/ ליחס מזלזל/ ליחס מבזה/ ליחס פוגעני/ לטיפול או יחס אכזרי ובלתי אנושי • הזכות לחיות ללא חשיפה / התערבות / חדירה לחייו, לגופו, לחפציו (הזכות לפרטיות) • הזכות שלא יפרסמו אודותיו/ על אורחותיו/ על דעותיו מידע שיקרי (הזכות לשם טוב)	• הזכות לא לקבל יחס משפיל ומזלזל. • הזכות לכבוד נכללות: • <u>הזכות לפרטיות:</u> הזכות לחיות בלי התערבות וחדירה לחיים, לגוף ולרכוש של האדם. • <u>הזכות לשם טוב:</u> הזכות שלא יפרסמו על אדם מידע שקרי.
זכויות פוליטיות	• זכויות פוליטיות הינן זכויות הקשורות לתחום הפוליטי/ לשותפות בניהול המסגרת המדינית. (חלקן זכויות אזרח בלבד, וחלקן מבוססות על הזכויות הטבעיות של כל אדם) • זכויות פוליטיות שהן זכויות אזרח: הזכות לבחור ולהיבחר, והזכות להתארגן כמפלגה המתמודדת בבחירות (מוענקות לאזרחי המדינה בלבד) • זכויות פוליטיות הנובעות מזכויות טבעיות: חופש ההפגנה והמחאה והאפשרות לבקר את השלטון (אין מוגבלות לאזרחי המדינה)	• זכויות אלה קשורות לתחום הפוליטי של החיים. • זכויות פוליטיות שהן זכויות אזרח: הזכות לבחור ולהיבחר, הזכות להתארגן כמפלגה המתמודדת לבחירות. • זכויות פוליטיות הנובעות מזכויות טבעיות: חופש ההפגנה והמחאה, הזכות לבקר את השלטון.
זכויות כלכליות- חברתיות	• זכויות הניתנות/ מוענקות ע"י המדינה • במטרה להבטיח קיום אנושי בכבוד/ להבטיח רמת חיים בסיסית • ביניהן: הזכות לשירותי בריאות, לחינוך, לביטחון סוציאלי ולרמת חיים בסיסית, לדיוור, זכויות עובדים • בדרך של הקצאת משאבים ושירותים • היקפן ואופיין תלויים במדיניות חברתית-כלכלית/ במדינות דמוקרטיות רבות זכויות אלה מוענקות בצורה מוגבלת ומדודה	• זכויות המוענקות על ידי המדינה במטרה להבטיח חיים ברמת חיים בסיסית. ביניהן: הזכות לשירותי בריאות, חינוך, ביטחון סוציאלי ורמת חיים בסיסית, דיוור, זכויות עובדים • זכויות אלה ניתנות דרך מתן תקציבים ושירותים על ידי המדינה. • היקף הזכויות ואופי הזכויות הניתנות תלויים במדיניות החברתית כלכלית של המדינה.

זכויות עובדים ותנאי עבודה • זכויות של כל אדם לתנאי עבודה בסיסיים והוגנים. • למשל: לקבל שכר מינימום לפחות. • המדינה מחייבת את המעסיקים לתת זכויות אלה לעובדים על פי החוק. • זכויות העובדים משתנות ממדינה למדינה.	זכויות שהמדינה מחייבת את המעסיקים לתת לעובדים על פי החוק. הזכות של כל אדם לתנאי עבודה בסיסיים והוגנים, כמו למשל קביעת שכר מינימום. היקף הזכויות ואופי הזכויות הניתנות תלויים במדיניות החברתית כלכלית של המדינה.	• זכויות שהמדינה מחייבת את המעסיקים להעניק לעובדים על פי חוק • הזכות של כל אדם לתנאי עבודה בסיסיים והוגנים • כוללת מרכיבים כגון (חובה לציין דוגמא אחת): קביעת שכר מינימום, הגבלת מספר שעות עבודה, הבטחת שכר שווה עבור עבודה שווה, מתן ימי חופשה, הגנה מפני פיטורים שרירותיים • היקפן ואופיין תלויים במדיניות חברתית-כלכלית / במדינות דמוקרטיות רבות זכויות אלה מוענקות בצורה מוגבלת ומדודה	
זכויות קבוצתיות/תרבותיות • זכויות שנותנים לקבוצות מיעוט אתניות-תרבותיות או לאומיות. • מטרת הזכויות לשמור על הזהות המיוחדת של הקבוצה במדינה. • זכויות אלו מתבטאות בתחומים הבאים: שפה, חינוך, תרבות, ייצוג הקבוצה מול המדינה. • התמיכה בזכויות הקבוצה משתנה ממדינה למדינה.	זכויות קבוצתיות שניתנות לקבוצות מיעוט אתניות תרבותיות או לאומיות, במטרה להסדיר את זהותה הייחודית של הקבוצה מול מוסדות המדינה. זכויות אלו באות לידי ביטוי בתחומים הבאים: שפה, חינוך, תרבות, ייצוג כקבוצה מול המדינה. כל מדינה קובעת את היקף הענקת הזכויות ואת מידת התמיכה המדינית בהן.	• זכויות קבוצתיות הניתנות לקבוצות אתניות-תרבותיות / מיעוטים לאומיים, באות לידי ביטוי בתחומים הבאים: שפה, חינוך, תרבות, ייצוג כקבוצה • מטרתן להסדיר בצורה מוסדית את זהותה הייחודית של הקבוצה במדינה • המדינה קובעת את היקף הענקתן ואת מידת התמיכה המוסדית בהן (לעומת זכויות הפרט של המיעוט שהן זכויות יסוד בכל דמוקרטיה)	
חובות האדם כאדם להימנע מפגיעה בזכויות של אנשים אחרים.	חובתו של כל אדם להימנע מפגיעה בזכויות של אנשים אחרים.	• להכיר בזכויותיו של הזולת/להימנע מפגיעה בזכויות של אדם אחר	
חובות האזרח (וערכים) (אזרחיים) 1. כל אזרח חייב לציית לחוק, ובתוך החוק יש לו עוד חובות, למשל תשלום מיסים. 2. חשוב שהאזרחים ישתתפו בפוליטיקה וישפיעו על המדינה, למשל בהצבעה בבחירות. 3. חשוב שהאזרחים יתרמו לקהילה ולמדינה.	1. חובה לציית לחוק ולחובות המופיעות בחוק, כמו למשל תשלום מיסים. 2. חשוב להשתתף בעיצוב החיים הציבוריים, למשל על ידי הצבעה בבחירות. 3. חשוב לתרום לקהילה ולמדינה.	• החובה לציית לחוק ולחובות הקבועות בו (תשלום מיסים, שירות צבאי וכו') • ישנו ערך אזרחי להשתתפות בעיצוב החיים הציבוריים (הצבעה בבחירות, ביקורת השלטון, השתתפות אזרחית וכו') • ישנו ערך אזרחי בתרומה לקהילה ולמדינה	

גישות כלכליות חברתיות במדינה דמוקרטית

גישה כלכלית-חברתית ליברלית/ניאו-ליברלית	• מדגישה את החירות הכלכלית על פני השוויון החברתי-כלכלי/סוברת שחירות מקדמת את טובת החברה כולה ובתוכה את החלשים • דגש על יוזמה פרטית ותחרות / פעילות במסגרת שוק חופשי • מעורבות המדינה בתחום החברתי-כלכלי היא מינימלית/מצומצמת. דוגמאות: הפרטה, קיצוץ תקציבים, צמצום קצבאות • תמיכה בצמצום המיסוי למינימום	שמה דגש על החירות הכלכלית על פני השוויון החברתי כלכלי. שמה דגש על יוזמה פרטית ותחרות במסגרת של שוק חופשי. המעורבות של המדינה בתחום החברתי כלכלי היא מצומצמת ככל האפשר. זה מתבטא בהפרטה (מכירה של נכסי המדינה לאנשים פרטיים), קיצוץ בתקציבים, צמצום קצבאות (כספים שהמדינה מעבירה לאנשים בעלי קשיים מיוחדים, כמו למשל דמי אבטלה). מדינה כזו תתמוך בצמצום המיסים למינימום.	• שמה יותר דגש על <u>החירות</u> הכלכלית מאשר על השוויון החברתי-כלכלי. • שמה דגש על יוזמה של אנשים פרטיים, <u>תחרות</u> ושוק חופשי. • זה מתבטא <u>בהפרטה</u>, כלומר מכירה של נכסי המדינה לאנשים פרטיים. • המדינה מעורבת <u>מעורבות מינימלית</u> בתחום החברתי-כלכלי. • מדינה כזו תשאף לקחת <u>מעט מיסים</u> מהאזרחים.
גישה כלכלית-חברתית סוציאל-דמוקרטית	• מדגישה את השוויון החברתי-כלכלי על פני החירות הכלכלית/מקדמת בשם הסולידריות שוויון כלכלי/צמצום פערים • במקרה הצורך הפרט יכול להישען על סיוע חברתי-כלכלי מהמדינה / הדגשת האחריות של המדינה כלפי החלש • המדינה מעורבת בתחום החברתי-כלכלי במידה רבה / מחויבת ליצור רשת ביטחון סוציאלית רחבה / מחויבת להבטיח קיום בסיסי בכבוד לכל אדם/דוגמאות: סבסוד שירותים, הענקת שירותים חברתיים, חקיקה חברתית, הלאמה • תמיכה במיסוי גבוה על העשירונים העליונים	שמה דגש על שוויון חברתי כלכלי על פני חירות כלכלית. שמה דגש על צמצום פערים. במקרה הצורך האדם יכול להישען על סיוע כלכלי חברתי של המדינה, שמרגישה אחראית על החלשים. המדינה מעורבת בתחום החברתי כלכלי במידה רבה כדי להבטיח קיום בסיסי בכבוד לכל אדם. זה מתבטא בהענקת שירותים חברתיים וקצבאות. מדינה כזו תתמוך במיסוי גבוה של העשירונים העליונים (החזקים והעשירים)	• שמה יותר דגש על <u>שוויון</u> חברתי-כלכלי מאשר על חירות כלכלית. • שמה דגש על <u>צמצום פערים</u> בין העניים לעשירים. • אדם שצריך <u>עזרה במצבו הכלכלי</u> <u>חברתי</u> יכול לקבל אותה מהמדינה. • המדינה מעורבת <u>מעורבות גדולה</u> בתחום החברתי כלכלי. • מדינה כזו תשאף לקחת <u>הרבה מיסים</u> מהעשירים.
גלובליזציה			
גלובליזציה	• תהליכים כלל עולמיים בין מדינות, חברות ויחידים • מתארים יכולת תנועה/מעבר/ניעות הולכת וגדלה של סחורות, שירותים, מידע, רעיונות ובני אדם • במהירות/ בתדירות גבוהה ובקלות יחסית/ בנפח הולך וגדל • העולם נתפס כ"כפר גלובלי" והדבר משפיע על תחומי חיים רבים: חברה וכלכלה, תרבות ולאומיות, משפט ויחסים בין מדינות, טשטוש גבולות • במקביל מתרחשים בזמנו תהליכים הפוכים של חיזוק זהויות לאומיות ודתיות	תהליכים כלל עולמיים בין מדינות, חברות ופרטים. תהליכים שמאפשרים יכולת תנועה הולכת וגדלה של סחורות, שירותים, מידע, רעיונות ובני אדם במהירות גבוהה ובקלות יחסית. בשל תהליכים אלו העולם נתפס ככפר גלובלי וזה משפיע על תחומי חיים רבים: חברה וכלכלה, תרבות ולאומיות, משפט ויחסים בין מדינות, טשטוש גבולות. במקביל, כיום מתרחשים תהליכים הפוכים של חיזוק זהויות לאומיות ודתיות.	• תהליך שקורה בכל העולם בין מדינות, חברות ואנשים. • בתהליך זה <u>סחורות</u>, <u>שירותים</u>, <u>מידע</u>, <u>רעיונות</u> ובני אדם עוברים ממקום למקום במהירות גבוהה ובקלות יחסית. • ולכן העולם היום נתפס ככפר גלובלי – בכל העולם אנשים מתעניינים באותם הדברים. • זה משפיע על תחומי חיים רבים: חברה וכלכלה, תרבות ולאומיות, משפט ויחסים בין מדינות, טשטוש גבולות. • במקביל מתרחשים היום תהליכים הפוכים של חיזוק זהויות לאומיות ודתיות.

עקרון הגבלת השלטון			
עיקרון הגבלת השלטון	- השלטון מחזיק באמצעים (כלכליים, אנושיים, מקורות מידע, מנגנוני אכיפה) המעניקים לו עצמה רבה (חובה לזכור 2 דוגמאות) - קיימת סכנה בניצול לרעה של כוחו של השלטון/בפגיעה בזכויות האדם והאזרח או בזכויות קבוצה - הפרדת הרשויות ואמצעים מוסדיים/ פורמאליים ולא מוסדיים/ בלתי פורמאליים נועדו למניעת עריצות השלטון	- לשלטון יש אמצעים שמעניקים לו עוצמה רבה, למשל כסף רב ומקורות מידע רבים. - יש סכנה של ניצול לרעה של השלטון את העוצמה הזו על מנת לפגוע בזכויות האדם, האזרח או הקבוצה. - יש דרכים למנוע שימוש לרעה בכוח זה, למשל הפרדת רשויות ומנגנוני פיקוח פורמאליים ובלתי פורמאליים.	- לשלטון יש אמצעים שנותנים לו כוח רב, למשל כסף ומקורות מידע רבים. - יש סכנה שהשלטון ינצל לרעה את כוחו כדי לפגוע בזכויות האדם, האזרח או הקבוצה. - יש דרכים למנוע מהשלטון לנצל את כוחו לרעה, למשל הפרדת רשויות ומנגנוני פיקוח וביקורת.
הפרדת רשויות (לשם תשאול בבחינה יחשב כעקרון)	- פיצול הכוח השלטוני לשלוש רשויות: מחוקקת, מבצעת ושופטת - במטרה להגביל את השלטון (למנוע את ריכוז הכוח בידי גורם שלטוני אחד, לקדם הגנה על זכויות האדם) - לכל רשות סמכויות ייחודיות בתחומה אך לא מוחלטות/עירוב סמכויות, ומתקיימים בין הרשויות יחסי איזון, ריסון, פיקוח ובקרה/ איזונים ובלמים	- פיצול הכוח השלטוני לשלוש רשויות: מחוקקת, מבצעת ושופטת. - מטרת הפיצול היא להגביל את השלטון ולפזר את הכוח שלו במספר מוקדים. - במסגרת פיצול זה לכל רשות יש סמכויות ייחודיות בתחומה, אבל יש גם עירוב סמכויות בין הרשויות שמפקחות אחת על השנייה.	- פיצול כוחו של השלטון לשלוש רשויות: רשות מחוקקת, רשות מבצעת ורשות שופטת. - מטרת הפיצול היא להגביל את השלטון ולפזר את הכוח שלו בכמה מקומות. - לכל רשות יש סמכות ייחודית בתחום שלה, אבל כל רשות גם מפקחת על הרשויות האחרות.
חוקה	- מערכת של נורמות וערכי יסוד המנוסחים במסמך מכונן בעלת עליונות משפטית על חקיקה רגילה - קובעת את: - עקרונות וערכי היסוד של המדינה/ חזון/ המאפיינים הייחודיים של המדינה - מבנה רשויות השלטון - סמכויותיהן והיחסים ביניהן - עקרונות השמירה על זכויות האדם והאזרח במדינה	- מערכת של נורמות וערכים בסיסיים המנוסחים במסמך מכונן. לחוקה יש עליונות משפטית על חוקים רגילים. החוקה קובעת את: - עקרונות המדינה וערכיה הבסיסיים - מבנה רשויות השלטון, הסמכויות של כל אחת מהן והיחסים ביניהן. - עקרונות השמירה על זכויות האדם והאזרח במדינה.	- מסמך שמכיל את הנורמות והערכים הבסיסיים של המדינה. - החוקה יותר חזקה מהחוקים הרגילים. החוקה קובעת את: - העקרונות והערכים הבסיסיים של המדינה. - מבנה רשויות השלטון, הסמכויות של כל אחת מהן והיחסים ביניהן. - זכויות האדם והאזרח במדינה.
מנגנוני פיקוח וביקורת פורמליים/ מוסדיים	- ביקורת שמקיימים גופים ומוסדות שלטוניים/ ביקורת של מוסדות: הפרלמנט (אופוזיציה, ועדות הכנסת, כלים פרלמנטריים), מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור, מערכת המשפט - שהוסמכו לשם כך בחוק - לשם הגבלת השלטון/ לשם פיקוח על השלטון ועל חוקיות פעולותיו - באמצעות פרסום דוחות/הנחיות/חוקים/מסמכים רשמיים אחרים המציגים את פעולות השלטון	- ביקורת של גופים מוסדות שלטוניים רשמיים על המדינה. המוסדות הוסמכו בחוק לעשות זאת. מטרת הביקורת היא פיקוח על השלטון, על החוקיות של פעולותיו והגבלתו. - הביקורת מתבצעת באמצעות פרסום דוחות המתארים את פעילות השלטון וחוקים והנחיות לשלטון כיצד לפעול. - המוסדות הם: הפרלמנט, מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור, בתי המשפט.	- ביקורת שמעבירים על המדינה מוסדות רשמיים שהם חלק מהשלטון. - החוק קובע שמוסדות אלה צריכים להעביר ביקורת. - מטרת הביקורת היא פיקוח על השלטון והגבלתו. - הביקורת מתבצעת באמצעות דוחות, חוקים והנחיות לשלטון. המוסדות שמעבירים ביקורת הם: - הפרלמנט - מבקר המדינה - נציב תלונות הציבור - בתי המשפט.

מנגנוני פיקוח וביקורת בלתי פורמליים / ל א מוסדיים	• ביקורת שמקיימים גופים, ארגונים או פרטים באמצעות הפגנות/ שביתות/ עצרות/ עצומות/ יצירות אומנות (קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, ספרות, אמנות פלסטית), הופעה וכתבה באמצעי התקשורת וברשתות חברתיות • ללא הסמכה חוקית/ בהתנדבות / מיוזמתם של אזרחים או קבוצות • לשם הגבלת השלטון/ ופיקוח עליו ועל חוקיות פעולותיו • באמצעות לחץ על קובעי מדיניות/ הבעת ביקורת פוליטית וחברתית על השלטון/ קיום דיון ציבורי	• אנשים פרטיים או ארגונים שהם לא חלק מהשלטון, המעבירים ביקורת על המדינה מיוזמתם. • מטרת הביקורת: פיקוח על השלטון והגבלתו. • הביקורת מתבצעת באמצעות הפעלת לחץ על השלטון על ידי הפגנות, שביתות, עצומות, אמנות, הופעה בתקשורת ופרסום בתקשורת וברשתות החברתיות.
עקרונות שלטון החוק		
עקרון שלטון החוק	• קובע את עליונות החוק במדינה / האזרחים ורשויות השלטון כפופים לחוק/ חובת הציות לחוק חלה על כולם	• החוק הוא עליון במדינה. • כל האזרחים וכל רשויות השלטון חייבים לציית לו.
אלימות פוליטית	• פעולה כוחנית (פגיעה פיזית או הסתה לאלימות) • כנגד נציגי השלטון, מוסדות, ארגונים או כל אדם בשל עמדתו הפוליטית • נובעת מתוך עמדה פוליטית/אידיאולוגית ו/או מתוך רצון לקדמה • מהווה איום על עצם קיומו של המשטר הדמוקרטי	• פעולה כוחנית, כמו פגיעה פיזית או הסתה לאלימות, שמופנית נגד נציגי השלטון, מוסדות השלטון, ארגונים או כל אדם בשל עמדתו הפוליטית. פעולה זו נעשית מתוך עמדה פוליטית ומתוך רצון לקדם עמדה זו. אלימות פוליטית היא איום על קיומו של המשטר הדמוקרטי.
סירוב מטעמי מצפון ואידיאולוגיה	• הפרת חוק במצב של קונפליקט פנימי בין המוסר/ המצפון/ אידיאולוגיה פוליטית או אמונה דתית לבין החוק • העדפת צו המצפון/ עמדה אידיאולוגית על פני חובת הציות לחוק • תוך מוכנות לשלם מחיר/ לשאת בעונש • סירוב מאיים על השלטון הדמוקרטי, וגבולות הלגיטימיות שלו שנויות בוויכוח ציבורי	• הפרת החוק במצב של דילמה פנימית בין המצפון, המוסר, אמונה פוליטית או דתית לבין החוק. • במקרה זה האדם מציית לצו המצפון שלו ולאמונתו על חשבון הציות לחוק, והוא מוכן לשאת בעונש על כך. • עבירה זו מאיימת על השלטון הדמוקרטי ויש ויכוח ציבורי על הלגיטימיות שלה.
פקודה בלתי חוקית (מושג רקע)	• הוראה הניתנת על ידי מפקד מוסמך או רשות מוסמכת אך סותרת את החוק או את הנחיות הצבא או חורגת מסמכות נותן הפקודה • במסגרת צבאית חובה לציית להוראה זו/ אי ציות יגרום להעמדה לדין של הפקוד • נותן ההוראה נושא באחריות של הפרת החוק • במסגרת אזרחית אין חובה לציית להוראה/פקודה בלתי חוקית	• הוראה שנתן מפקד או רשות מוסמכת. • ההוראה מנוגדת לערכים מוסריים ומצפוניים בסיסיים. • ברור מאד שהיא לא חוקית ולא מוסרית. • חובה לא לציית לפקודה זו, אפילו בצבא. • ציות לפקודה יגרום להעמדה למשפט של נותן הפקודה ומבצע הפקודה.
פקודה בלתי חוקית בעליל	• הוראה אשר ניתנת על ידי מפקד מוסמך או רשות מוסמכת • ההוראה סותרת ערכי מוסר ומצפון אנושי בסיסיים / "דגל שחור" מתנוסס מעליה/ "אי חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את הלב" / אי החוקיות ואי המוסריות גלויה ומובהקת • חובה שלא לציית לפקודה זו אפילו במסגרת צבאית • ציות יגרום להעמדה לדין של נותן הפקודה והמבצע	• הוראה שנתן מפקד מוסמך או רשות מוסמכת, ואשר מנוגדת לערכי מוסר ומצפון בסיסיים. ברור וגלוי שהיא לא חוקית ולא מוסרית. • חובה לא לציית לפקודה זו אפילו במסגרת צבאית. ציות יגרום להעמדה לדין של נותן הפקודה ושל מבצע הפקודה.

גבולות בדמוקרטיה - זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה, השפעת מצבי חירום על המשטר הדמוקרטי			
דמוקרטיה מתגוננת	- הגנה על המשטר הדמוקרטי, עקרונותיו ואופי המדינה (כללי משחק, ערכים דמוקרטיים ואופי המדינה) - מפני אדם או קבוצה שפועלים בזירה הציבורית תוך ניצול הכלים הדמוקרטיים על מנת לפגוע/ לחסל את המשטר הדמוקרטי או באופי המדינה - במקרים בהם האיום ממשי המדינה מתגוננת על ידי שלילת הזכות להיבחר והגבלת חופש הביטוי.	הגנה על המשטר הדמוקרטי, עקרונותיו ואופי המדינה מפני אדם או קבוצה הפועלים בזירה הציבורית ומנצלים את הכלים הדמוקרטיים כדי לפגוע במשטר הדמוקרטי או באופי המדינה. במקרים בהם יש איום ממשי המדינה מתגוננת על ידי שלילת הזכות להיבחר והגבלת חופש הביטוי.	- הגנה על המשטר הדמוקרטי, עקרונותיו ואופי המדינה (כללי משחק, ערכים דמוקרטיים ואופי המדינה) - מפני אדם או קבוצה שפועלים בזירה הציבורית תוך ניצול הכלים הדמוקרטיים על מנת לפגוע/ לחסל את המשטר הדמוקרטי או באופי המדינה - במקרים בהם האיום ממשי המדינה מתגוננת על ידי שלילת הזכות להיבחר/ להתארגן ולפעול מבחינה פוליטית/ הגבלת חופש הביטוי
דמוקרטיה מתגוננת בישראל	- במדינת ישראל נעשה שימוש ברעיון הדמוקרטיה המתגוננת - על פי חוק יסוד הכנסת וחוק המפלגות מפלגה לא יכולה להשתתף בבחירות לכנסת אם מטרותיה מכילות: 1. שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 2. הסתה לגזענות 3. תמיכה במאבק חמוש של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל.	- במדינת ישראל נעשה שימוש ברעיון הדמוקרטיה המתגוננת - על פי חוק יסוד הכנסת וחוק המפלגות מפלגה לא יכולה להשתתף בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה: 1. שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 2. הסתה לגזענות 3. תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל	- מדינת ישראל משתמשת ברעיון הדמוקרטיה המתגוננת. - לפי חוק יסוד הכנסת וחוק המפלגות, מפלגה לא יכולה להשתתף בבחירות לכנסת אם מטרותיה הן: 1. שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 2. הסתה לגזענות 3. תמיכה במאבק חמוש של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל
תקנות לשעת חירום/ חקיקת חירום	- הממשלה מוסמכת לחוקק תקנות לשעת חירום למען שמירה על המדינה, ביטחון הציבור וקיום אספקה ושירותים הכרחיים. - תקנות לשעת חירום הן תקנות משנה, אבל הן מיוחדות מכיוון שהן יכולות לגבור על הוראות חוק רגיל. - לפי החוק בישראל מותר לחוקק אותן רק כאשר בישראל מוכרז מצב חירום. - בפועל, מאז קום המדינה הוכרז בה מצב חירום על ידי הכנסת ומאז הכנסת מחדשת מצב זה פעם בשנה.	- הממשלה מוסמכת להתקין תקנה לשעת חירום לטובת הגנת המדינה, ביטחון הציבור וקיום אספקה ושירותים חיוניים - ייחודן בכך שאף שהן חקיקת משנה, הן יכולות לגבור על הוראות חוק (למעט חוקים חסינים כמו ח"י: כבוד האדם וחירותו, ח"י חופש העיסוק וח"י: הכנסת) - לפי החוק בישראל ניתן להתקין רק כאשר מוכרז מצב חירום במדינה (ע"י הכנסת). בפועל, מאז הקמת המדינה מוכרז בה על-ידי הכנסת מצב חירום (ההכרזה מחודשת אחת לשנה).	- הממשלה יכולה לחוקק תקנות לשעת חירום למרות שהיא לא הרשות המחוקקת - למען שמירה על המדינה, ביטחון הציבור ומתן אספקה ושירותים הכרחיים. - לתקנות אלה יש עליונות על החוקים הרגילים. - מותר לחוקק אותן רק כאשר מוכרז מצב חירום בישראל. - כשהמדינה קמה הוכרז בה על מצב חירום ומאז הכנסת מאשרת מחדש מצב זה פעם בשנה.
מעצר מנהלי	- מכונה גם מעצר מניעתי. זהו מעצר מיידי שניתן לעצור בו אדם גם אם אין האשמה שביצע עברה כלשהי, על בסיס חשד שהוא עומד לבצע עברה. - מטרת המעצר המנהלי למנוע פגיעה בביטחון המדינה. הוא נמצא בביקורת רבה בגלל הפגיעה הקשה שלו בזכויות ולכן יש עליו הגבלות בחוק.	- מעצר מניעתי מדי ללא הליך פלילי רגיל כנגד העצור/ גם בלי שהוא מואשם בביצוע עבירה כלשהי (סמכותו של שר הביטחון להורות עליו). - מטרתו למנוע פגיעה בביטחון הציבור/ בטחון המדינה/ זכות לחיים וביטחון של אזרחי המדינה - הליך הנתון לביקורת רבה בשל הפגיעה הקשה בזכויות ולכן חלות עליו הגבלות בחוק (בסמכות שר הביטחון בלבד לבצע מעצר מנהלי לפרק זמן ארוך, תקף לתקופה של 6 חודשים וניתן להארכה)	- באמצעותו ניתן לעצור אדם באופן מיידי גם אם הוא לא עשה עבירה, אלא רק חושדים שהוא עומד לבצע עבירה. - מטרת המעצר המנהלי להגן על ביטחון המדינה - נקרא גם מעצר מניעתי - יש עליו הרבה ביקורת כי הוא פוגע בהרבה זכויות, ולכן יש עליו הגבלות בחוק.

פרק ג' – המשטר והפוליטיקה במדינת ישראל			
שם המושג	המחונן המקורי	הגדרה מנוסחת על ידי סיגל	הגדרה מנוסחת על ידי סיגל למען תלמידים מתקשים
יסודות חוקתיים			
המעמד המשפטי של הכרזת העצמאות	- הכרזת העצמאות מבטאת חזון לאומי המצוי בישראל בקונצנזוס רחב - למגילת העצמאות אין מעמד משפטי מחייב אך בית המשפט קבע שהיא מקור מרכזי לאופן פרשנותם של חוקים אחרים כאשר איננה עומדת בסתירה לחוק מפורש אחר - מעמדה המשפטי של ההכרזה התחזק מאז שנכנס לתוקף תיקון לחוקי היסוד הקובע שהם "יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל". לפי הגישה הרווחת נותר מעמדה כמקור לפרשנות חוקים בלבד	- הכרזת העצמאות מבטאת חזון לאומי שיש עליו הסכמה רחבה בישראל. - אין לה מעמד משפטי מחייב, אבל בית המשפט קבע שהיא מקור מרכזי שמפרשים בעזרתו חוקים. - מעמדה המשפטי של ההכרזה התחזק מאז התיקון לחוקי היסוד שקובע שהם יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה. - לפי הגישה הרווחת ההכרזה נשארה במעמד של מקור לפרשנות חוקים בלבד.	- הכרזת העצמאות מבטאת חזון לאומי שיש עליו הסכמה רחבה בישראל. - אין לה מעמד משפטי מחייב, אבל בית המשפט קבע שהיא מקור מרכזי שמפרשים בעזרתו חוקים. - מעמדה המשפטי של ההכרזה התחזק מאז התיקון לחוקי היסוד שקובע שהם יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה. - לפי הגישה הרווחת ההכרזה נשארה במעמד של מקור לפרשנות חוקים בלבד.
הוויכוח על חקיקת חוקה בישראל (מושג רקע)	- בהכרזת העצמאות נקבע שייערכו בחירות לאסיפה המכוננת שתנסח את חוקת המדינה לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948 - בפועל נבחרה האסיפה המכוננת ב-1949, ופרץ ויכוח (הנמשך עד היום) האם נכון לחוקק חוקה בישראל - שיקולים עיקריים של התומכים: כך נקבע בהכרזת העצמאות, חוקה מסייעת לשמירה על זכויות האדם במדינה דמוקרטית, ברוב המוחלט של המדינות הדמוקרטיות יש חוקה - שיקולים עיקריים של המתנגדים: המפלגות הדתיות מתנגדות לחוקה שאיננה ברוח תורת ישראל, חוקה צריכה להתקבל בקונצנזוס רחב שלא קיים בישראל, הנסיבות הביטחוניות בישראל מחייבות סמכויות חירום שעלולות להיפגע עם חקיקת חוקה ליברלית	- בהכרזת העצמאות נקבע שייערכו בחירות לאסיפה המכוננת שתנסח את חוקת המדינה לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948 - בפועל נבחרה האסיפה המכוננת ב-1949, ופרץ ויכוח (הנמשך עד היום) האם נכון לחוקק חוקה בישראל - שיקולים עיקריים של התומכים: כך נקבע בהכרזת העצמאות, חוקה מסייעת לשמירה על זכויות האדם במדינה דמוקרטית, ברוב המוחלט של המדינות הדמוקרטיות יש חוקה - שיקולים עיקריים של המתנגדים: המפלגות הדתיות מתנגדות לחוקה שאיננה ברוח תורת ישראל, חוקה צריכה להתקבל בקונצנזוס רחב שלא קיים בישראל, הנסיבות הביטחוניות בישראל מחייבות סמכויות חירום שעלולות להיפגע עם חקיקת חוקה ליברלית	- בהכרזת העצמאות נקבע שייערכו בחירות לאסיפה המכוננת שתנסח את חוקת המדינה לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948 - בפועל נבחרה האסיפה המכוננת ב-1949, ופרץ ויכוח (הנמשך עד היום) האם נכון לחוקק חוקה בישראל - שיקולים עיקריים של התומכים: כך נקבע בהכרזת העצמאות, חוקה מסייעת לשמירה על זכויות האדם במדינה דמוקרטית, ברוב המוחלט של המדינות הדמוקרטיות יש חוקה - שיקולים עיקריים של המתנגדים: המפלגות הדתיות מתנגדות לחוקה שאיננה ברוח תורת ישראל, חוקה צריכה להתקבל בקונצנזוס רחב שלא קיים בישראל, הנסיבות הביטחוניות בישראל מחייבות סמכויות חירום שעלולות להיפגע עם חקיקת חוקה ליברלית
פשרת הררי	- הצעת של ח"כ הררי שהתקבלה ב-1950 והיוותה פשרה בין תומכי ומתנגדי החוקה - לפי ההצעה הכנסת תחוקק חוקי יסוד בשלבים כבסיס לחוקה. בסיום חקיקת חוקי היסוד הם יאוגדו לכלל חוקה	הצעה של חבר הכנסת הררי שהתקבלה ב-1950 והיתה פשרה בין התומכים לבין המתנגדים לחקיקת חוקה בישראל. לפי ההצעה הכנסת תחוקק חוקי יסוד בשלבים ובהדרגה. חוקים אלה יהיו הבסיס לחוקה. בסיום חקיקת חוקי היסוד הם יצורפו יחד לחוקה של מדינת ישראל.	- הצעה של חבר הכנסת הררי מ-1950 שהתקבלה בכנסת. - ההצעה היא פשרה בין התומכים בחקיקת חוקה בישראל למתנגדים לחקיקת חוקה בישראל. - לפי ההצעה הכנסת תחוקק חוקי יסוד בשלבים ובהדרגה. חוקים אלה יהיו הבסיס לחוקה. - בסוף החקיקה כל חוקי היסוד יהפכו ביחד לחוקה של מדינת ישראל.
חוק יסוד בישראל	- מהווים את פרקי החוקה העתידית לפי פשרת הררי - שונים מחוק רגיל בצורה (נקרא: "חוק יסוד", אין שנת חקיקה), בתוכן (נושאים שבהם עוסקת חוקה) ובמאפיינים נוספים (בחלק מחוקי היסוד על ידי: שריון/ פסקת הגבלה/ יציבות- לא ניתן לשינוי בתקנות שעת חירום) - בישראל נחקקו 12 חוקי יסוד - ישנה מחלוקת פרשנית האם יש לחוקי היסוד בישראל מעמד חוקתי אף קודם שנעשה הליך לאגדם לכלל חוקה מאוחדת (בעבר סבר בית המשפט שאין להם מעמד חוקתי. בשנת 1995 שינה את פסיקתו והכריז שיש לחוקי היסוד מעמד של חוקה וזהו המצב המשפטי הנוהג בישראל)	- לפי פשרת הררי הם פרקים מהחוקה העתידית של ישראל. - הם שונים מחוקים רגילים בצורה, בתוכן ובמאפיינים נוספים כמו מעמד ויציבות. - בישראל נחקקו עד עכשיו 12 חוקי יסוד. - יש מחלוקת לגבי חוקי היסוד בשאלה האם יש להם מעמד של חוקה או רק חוקה לפני שייאספו לחוקה מאוחדת.	- לפי פשרת הררי חוקי היסוד הם פרקים מהחוקה העתידית של ישראל. - חוקי היסוד שונים מחוקים רגילים בצורה, בתוכן ובמעמד. - בישראל נחקקו עד היום 12 חוקי יסוד. - יש ויכוח לגבי חוקי יסוד בשאלה האם כרגע יש להם מעמד של חוקה, או רק כשיאספו אותם לחוקה שלמה וגמורה.

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו	• מפרט את זכויות היסוד של האדם בישראל הכוללות את: (יש לזכור שניים): הזכות לחיים ולשלמות הגוף, זכות הקניין, הזכות לכבוד ולפרטיות, חופש התנועה • פסקת הגבלה: ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכויות שבחוק היסוד רק בתנאי שהוא "הולם את ערכיה של מדינת ישראל ונועד לתכלית ראויה" ופגיעתו בזכות מידתית • שאלת פרשנותו המרחיבה של החוק והשימוש שעושה בו בית המשפט כבסיס לפסילת חקיקה של הכנסת נתונה במחלוקת ציבורית	מפרט את זכויות היסוד של האדם בישראל הכוללות את הזכות לחיים ולשלמות הגוף, הזכות לקניין, הזכות לכבוד ולפרטיות, חופש התנועה. יש בו פסקת הגבלה: בפסקה זו כתוב שניתן לחוקק חוק המנוגד לזכויות שבחוק היסוד רק אם הוא מתאים לערכי מדינת ישראל ונועד למטרה ראויה ופגיעתו בזכות היא מידתית (במידה סבירה). יש מחלוקת ציבורית על הפרשנות המרחיבה של החוק על ידי בית המשפט והשימוש שהוא עושה בו כדי לפסול חוקים אחרים הנחקקים על ידי הכנסת.	• מכיל את הזכויות היסודיות והבסיסיות של האדם בישראל. • זכויות אלה הן למשל: הזכות לחיים ולשלמות הגוף, הזכות לקניין, כבוד, פרטיות וחופש התנועה. • בחוק יש פסקת הגבלה שקובעת שאפשר לחוקק חוק הפוגע בזכויות המופיעות בחוק היסוד רק אם החוק תואם את ערכי מדינת ישראל, נועד למטרה ראויה, והוא פוגע בזכות במידה סבירה ולא יותר. • יש ויכוח ציבורי על הפרשנות המרחיבה שבית המשפט נותן לחוק, והשימוש שהוא עושה בו כדי לפסול חוקים שהכנסת מחוקקת.
חוק יסוד חופש העיסוק	• החוק מבטיח את חופש העיסוק • פסקת הגבלה: ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכות שבחוק היסוד רק בתנאי שהוא "הולם את ערכיה של מדינת ישראל ונועד לתכלית ראויה" ופגיעתו בזכות מידתית • פסקת התגברות: ניתן לכנסת לחוקק לזמן קצוב חוק הסותר חוק זה גם ללא התקיימות תנאי פסקת ההגבלה • שאלת פרשנותו המרחיבה של החוק והשימוש שעושה בו בית המשפט כבסיס לפסילת חקיקה של הכנסת נתונה במחלוקת ציבורית	החוק מגן על חופש העיסוק. יש בו פסקת הגבלה: בפסקה זו נכתב שאפשר לחוקק חוק המנוגד לזכות עליה מגן החוק רק אם הוא מתאים לערכי מדינת ישראל ונועד למטרה ראויה ופגיעתו בזכות היא מידתית (במידה סבירה). יש בו גם פסקת התגברות: קובעת שהכנסת יכולה לחוקק לזמן מוגבל חוק המנוגד לחוק זה גם אם לא מתקיימים התנאים שבפסקת ההגבלה. יש מחלוקת ציבורית על הפרשנות המרחיבה של החוק על ידי בית המשפט והשימוש שהוא עושה בו כדי לפסול חוקים אחרים הנחקקים על ידי הכנסת.	• החוק מגן על חופש העיסוק. • יש בו פסקת הגבלה שקובעת שאפשר לחוקק חוק הפוגע בחופש העיסוק רק אם החוק תואם את ערכי מדינת ישראל, נועד למטרה ראויה, והוא פוגע בזכות במידה סבירה ולא יותר. • בחוק יש גם פסקת התגברות שקובעת שהכנסת כן יכולה לחוקק חוק הפוגע בחופש העיסוק בלי לעמוד בתנאים של פסקת ההגבלה, בתנאי שהחוק תקף רק לזמן מוגבל. • יש ויכוח ציבורי על הפרשנות המרחיבה שבית המשפט נותן לחוק, והשימוש שהוא עושה בו כדי לפסול חוקים שהכנסת מחוקקת.
חוק השבות	• חוק משנת 1950 הקובע שכל יהודי זכאי לעלות לארץ • החוק מאפשר גם לבני/בנות זוגם של יהודים, ילדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם, ונכדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם לעלות לארץ (אם כי הם לא נרשמים כיהודים) • חוק זה נובע מתפיסת היסוד של מדינת ישראל כמדינת הלאום של כל יהודי העולם ולכן מקובל לראות בו חוק מבחין ולא חוק מפלה • במדינות רבות בעולם קיימת מדיניות הגירה המבוססת על עקרון שבות של בני הלאום	נחקק בשנת 1950. קובע שכל יהודי זכאי לעלות לארץ. החוק מאפשר גם לבני או בנות זוג של יהודים, ילדיהם של היהודים, ילדיהם של בני או בנות זוגם, נכדיהם של יהודים ונכדיהם של בני או בנות זוגם לעלות איתם לארץ. חוק זה מתבסס על התפיסה הבסיסית של מדינת ישראל כמדינת הלאום של כל היהודים ולכן מקובל לראות בו חוק מבחין ולא חוק מפלה. במדינות רבות בעולם קיימת מדיניות הגירה המבוססת על עיקרון של חזרה של בני הלאום לארצם.	• נחקק בשנת 1950. • קובע שכל יהודי יכול לעלות לארץ. • החוק נותן גם לקרובי משפחה נוספים לעלות ביחד עם היהודים לארץ: - בני/בנות זוג של היהודים שעולים - ילדים של היהודים - נכדים של היהודים - ילדים של בני/בנות זוג של היהודים - נכדים של בני/בנות זוג של היהודים • החוק מתבסס על הרעיון שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של כל היהודים. • מקובל לראות בו חוק שעושה הבחנה מותרת לעם היהודי ולא אפליה פסולה לשאר האוכלוסייה. • יש מדינות רבות בעולם שנותנות לבני הלאום במדינה לחזור לגור בארצם.

סוגיית מיהו יהודי	- מדינת ישראל התמודדה במהלך השנים עם השאלה מהי הגדרתו המדויקת של יהודי הזכאי לעלייה לארץ מתוקף חוק השבות - בתיקון לחקיקה שבוצע בשנת 1970 נקבע כי "יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה, או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת" - החוק אינו מגדיר מהו הגיור המאפשר הגדרה כיהודי לצורך החוק (גיור אורתודוקסי / רפורמי / קונסרבטיבי) והנושא נתון למחלוקת ציבורית רבת שנים	- מדינת ישראל התלבטה במהלך השנים בשאלה מהי ההגדרה המדויקת ליהודי שזכאי לעלות לארץ על פי חוק השבות. - בתיקון לחוק משנת 1970 נקבע שיהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או התגייר והוא אינו בן דת אחרת. - החוק לא מגדיר איזה גיור מאפשר להגדיר מישהו כיהודי שזכאי לעלות לישראל, ושאלה זו נמצאת בוויכוח ציבורי.	- בשאלה מהי ההגדרה המדויקת ליהודי שזכאי לעלות לארץ על פי חוק השבות. - בתיקון לחוק ב 1970 נקבע שיהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או התגייר והוא לא בן דת אחרת. - החוק לא מגדיר איזה גיור מאפשר להגדיר מישהו כיהודי שזכאי לעלות לישראל, ושאלה זו נמצאת בוויכוח ציבורי.
חוק האזרחות	- חוק המגדיר את הדרכים השונות לקבלת אזרחות ישראלית - חוק זה נובע מתפיסת היסוד של מדינת ישראל כמדינת הלאום של יהודי העולם ולכן מקנה אזרחות אוטומטית לכל מי שעולה לארץ מכוח חוק השבות - בין הדרכים הנוספות לקבלת אזרחות: ישיבה רצופה בישראל בין השנים 1948-1952 / לידה לאזרחים ישראלים / התאזרחות על בסיס קריטריונים שונים ובכללם מגורים של 3 שנים בישראל וידיעת מה של השפה העברית – בכפוף לאישור שר הפנים / שר הפנים רשאי להעניק אזרחות על בסיס תרומה למדינה	- חוק המגדיר את הדרכים השונות לקבלת אזרחות ישראלית. הוא מתבסס את התפישה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של כל היהודים בעולם ונותן אזרחות אוטומטית לכל מי שעולה לארץ מכוח חוק השבות. - בין הדרכים הנוספות לקבלת אזרחות ישראלית: ישיבה רצופה בישראל בין השנים 1948-1952, לידה לאזרחים ישראלים, התאזרחות על בסיס קריטריונים שונים, כמו מגורים של 3 שנים בישראל וידיעה מסוימת של השפה העברית, ההתאזרחות היא באישור של שר הפנים, שגם רשאי להעניק אזרחות על בסיס תרומה למדינה.	- החוק מגדיר את הדרכים השונות באפשר לקבל אזרחות ישראלית. - הוא מתבסס על הרעיון שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של כל היהודים בעולם ונותן אזרחות אוטומטית לכל מי שעולה לארץ על פי חוק השבות. - עוד דרכים לקבל אזרחות ישראלית חוץ מחוק השבות: - מגורים בישראל בתקופת קום המדינה - לידה לאזרחים ישראלים - בקשה להתאזרחות. צריך לעמוד בתנאים שונים ואז שר הפנים יחליט אם לאשר את הבקשה. - שר הפנים יכול לתת אזרחות למי שתתן למדינה.
הרשות המחוקקת – כנסת ישראל			
הרשות המחוקקת / פרלמנט / כנסת	- בית הנבחרים – הפרלמנט – הכנסת בישראל מונה 120 חברים - מייצגת את ריבונות האזרחים ואת העמדות השונות בחברה - תפקידה העיקרי הוא חקיקת חוקים - מכוננת את הממשלה ומוסמכת להצביע אי אמון בממשלה - מהווה מנגנון פיקוח פורמאלי / מפקח ומבקר את מדיניותה ופעולותיה של הרשות המבצעת (ע"י אופוזיציה, ועדות, אישור תקציב, כלים פרלמנטריים) - בהתאם לפסיקת בית המשפט מהווה גם רשות מכוננת לענייני חוקה - בוחרת/ממנה בכירים כמו – נשיא המדינה ומבקר המדינה	- בית הנבחרים של ישראל, הפרלמנט, הכנסת, מונה 120 חברי כנסת. - הכנסת מייצגת את ריבונות האזרחים ואת העמדות השונות בחברה. - תפקידה העיקרי הוא חקיקת חוקים. - הכנסת מקימה את הממשלה והיא מוסמכת להצביע הצבעת אי אמון שמפרקת את הממשלה. היא מפקחת ומבקרת על מדיניותה ופעולותיה של הממשלה, הרשות המבצעת. בהתאם לפסיקת בית המשפט היא לא רק רשות מחוקקת, אלא גם רשות מכוננת לענייני חקיקת חוקה. בנוסף, הכנסת ממנה אנשים לתפקידים בכירים כמו נשיא המדינה ומבקר המדינה.	- בית הנבחרים = הפרלמנט = הכנסת. - בכנסת יש 120 חברים. - הכנסת מייצגת את השלטון של האזרחים במדינה ואת הדעות השונות במדינה. - התפקיד העיקרי של הכנסת הוא לחוקק חוקים. - תפקידים נוספים: - הכנסת מקימה את הממשלה והיא יכולה להצביע הצבעת אי אמון וכך לפרק את הממשלה. - הכנסת מפקחת על הממשלה ומבקרת אותה. - הכנסת היא רשות מכוננת שאמורה לכתוב חוקה. - הכנסת ממנה אנשים לתפקידים בכירים כמו הנשיא ומבקר המדינה.

קואליציה	• (לרוב) סיעות הקואליציה מהוות יחד רוב של חברי הכנסת בפרלמנט ומהוות את בסיס התמיכה של הממשלה בפרלמנט • מבוססת על הסכמים קואליציוניים בין הסיעות המרכיבות אותה	• סיעות הקואליציה ביחד הן הרוב בכנסת. הקואליציה היא בסיס התמיכה של הממשלה מתוך הכנסת. הקואליציה נבנית על ידי הסכמים קואליציוניים בין הסיעות המרכיבות אותה. (סיעה היא כל חברי הכנסת של מפלגה מסוימת).	• הקואליציה היא הרוב בכנסת. • היא מורכבת מסיעות של מפלגות שונות. • הקואליציה היא בסיס התמיכה של הממשלה בכנסת. • היא נבנית על ידי הסכמים קואליציוניים בין הסיעות המרכיבות אותה.
אופוזיציה	• סיעות הפרלמנט שאינן שותפות בממשלה • מספר החברים באופוזיציה קטן בדרך כלל ממספר חברי הקואליציה וממחצית חברי הפרלמנט (למעט במצבים של ממשלת מעבר) • תפקידי האופוזיציה: 1. לבקר את השלטון/ לפקח על השלטון/ להציג לו חלופה 2. ליטול חלק בחקיקה ובוועדות הכנסת	• סיעות בכנסת שלא שותפות בממשלה. מספר החברים באופוזיציה קטן בדרך כלל ממספר חברי הקואליציה. חברי האופוזיציה הם בדרך כלל מיעוט בכנסת. • תפקידי האופוזיציה: 1. לבקר את השלטון ולפקח עליו. 2. להיות חלק מהחקיקה והוועדות בכנסת.	• האופוזיציה היא המיעוט בכנסת. • באופוזיציה נמצאות כל הסיעות בכנסת שלא נכנסו לקואליציה. • תפקידי האופוזיציה: 1. לבקר את השלטון ולפקח עליו. 2. להשתתף בחקיקה ובוועדות הכנסת.
סיעה (מושג רקע)	• נציגיה של מפלגה בכנסת נקראים חברי סיעה • ייתכן ושתי מפלגות יקיימו בכנסת סיעה אחת		
מליאה	• הגוף המרכזי בו נעשית עבודת הכנסת ובו מתקבלות מרבית ההחלטות • חברים בגוף זה כל 120 חברי הכנסת • דיוני המליאה מתקיימים באולם המליאה, וההחלטות מתקבלות בהכרעת רוב, בהצבעה של חברי הכנסת הנוכחים בדיון. הנושאים העיקריים הנדונים במליאה: הצעה לסדר יום, שאילתה, הצעת חוק או הצעת (הצבעת) אי אמון.	• הגוף המרכזי בו נעשית עבודת הכנסת ובו מתקבלות רוב ההחלטות של הכנסת. בגוף זה חברים כל 120 חברי הכנסת. דיוני המליאה מתקיימים באולם המליאה, וההחלטות מתקבלות בהכרעת רוב, בהצבעה של חברי הכנסת הנוכחים בדיון. הנושאים העיקריים הנדונים במליאה: הצעה לסדר יום, שאילתה, הצעת חוק או הצעת (הצבעת) אי אמון.	• הגוף המרכזי בו מתבצעת העבודה של הכנסת ובו מקבלים את רוב ההחלטות. • במליאה חברים כל 120 חברי הכנסת • במליאה מקבלים החלטות בהכרעת רוב על ידי הצבעה של חברי הכנסת הנמצאים באותו זמן באולם המליאה. • הנושאים העיקריים במליאה: - הצעה לסדר יום - שאילתה - הצעת חוק - הצעת/הצבעת אי אמון.
ועדות הכנסת	• חלק עיקרי מעבודת חברי הכנסת הוא השתתפות בדיוני ועדות הכנסת. כל ועדה דנה בתחום מוגדר, למשל ועדת הכספים, ועדת החינוך. תפקיד הוועדות להפוך את עבודת הכנסת ליעילה יותר. • נושאי הדיונים הם למשל: דיון על פרטי הצעות חוק וניסוח הצעות חוק, אישור חקיקת משנה.	• חלק עיקרי מעבודת חברי הכנסת הוא השתתפות בדיוני ועדות הכנסת (הייצוג בוועדות נקבע על פי היחס של ייצוג הסיעות בכנסת ולסיעות הקואליציה יש רוב בוועדות) • הוועדות (חלקן קבועות וחלקן מיוחדות) דנות בתחומים מוגדרים (למשל: כספים, כלכלה, חינוך, עבודה רווחה ובריאות, מעמד האישה) • נושאי הדיונים (חובה לזכור שתי דוגמאות): דיון על פרטי הצעות חוק וניסוח שלהן, אישור חקיקת משנה, דיון עם אנשי מקצוע וכל עניין אחר אשר נמסר לדיונה ע"י הכנסת • תפקיד: ייעול העבודה הפרלמנטארי (בירור פרטים, היוועצות מומחים, שיתוף ציבור)	• חלק גדול מעבודת חבר הכנסת היא להשתתף בוועדות הכנסת • לכל ועדה יש תחום משלה. • תפקיד הוועדות להפוך את עבודת הכנסת ליעילה יותר. • בוועדות דנים למשל על: ניסוח הצעות חוק, אישור חקיקת משנה.
קריאה טרומית	• הצעת חוק פרטית של חבר כנסת שעברה את אישור נשיאות הכנסת עולה להצבעה במליאה • אם ההצעה זוכה לרוב היא עוברת	• הצעת חוק פרטית של חבר כנסת שעברה את אישור נשיאות הכנסת עולה להצבעה במליאה בקריאה טרומית (טרם קריאה ראשונה). אם	• הצעת חוק פרטית של חבר כנסת לעבור הצבעה בקריאה טרומית לפני שתגיע לקריאה ראשונה. • אם ההצעה לא מקבלת רוב קולות

	לטיפול ועדת הכנסת הרלוונטית הדנה בפרטי הצעת החוק ומעצבת את הנוסח שיעלה בקריאה הבאה או ממליצה לדחותה • (הצעות חוק ממשלתיות פטורות מקריאה טרומית)	ההצעה עוברת ברוב קולות היא עוברת לטיפול של ועדת הכנסת הרלוונטית שדנה בפרטי הצעת החוק ומנסחת אותה לקראת הקריאה הבאה, או ממליצה לדחות אותה.	בקריאה הטרומית היא נופלת. • אם ההצעה מקבלת את רוב הקולות בתחום של ההצעה. • הוועדה דנה בהצעת החוק ומנסחת אותה לקראת הקריאה הראשונה, או ממליצה לדחות את ההצעה.
קריאה ראשונה	• הצבעה במליאה על הצעת חוק ממשלתית שאושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה או על הצעת חוק פרטית שעברה קריאה טרומית • אם ההצעה זוכה לרוב היא עוברת לטיפול ועדת הכנסת הרלוונטית הדנה בפרטי הצעת החוק ומעצבת את הנוסח שיעלה בקריאה הבאה או ממליצה לדחותה • במסגרת דיון הוועדה זכותו של כל ח"כ להציע הסתייגויות לנוסח סעיפי החוק	הצבעה במליאה על הצעת חוק ממשלתית שאושרה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה או על הצעת חוק פרטית שעברה קריאה טרומית. אם ההצעה עוברת ברוב קולות היא עוברת לטיפול ועדת הכנסת הרלוונטית שדנה בפרטי הצעת החוק ומנסחת אותה לקראת הקריאה הבאה, או ממליצה לדחות אותה. במסגרת הדיון בוועדה זכותו של כל חבר כנסת להביע הסתייגויות מהניסוח של סעיפי החוק.	• הצבעה במליאת הכנסת על שני סוגים של הצעות חוק: - <u>הצעת חוק ממשלתית</u> שוועדת השרים לענייני חקיקה אישרה. - <u>הצעת חוק פרטית</u> שעברה קריאה טרומית ברוב קולות. • אם ההצעה מקבלת רוב קולות בקריאה הראשונה היא עוברת לוועדת הכנסת שעוסקת בתחום של ההצעה. • הוועדה דנה בהצעת החוק ומנסחת אותה לקראת הקריאה השנייה, או ממליצה לדחות את ההצעה. • במסגרת הדיון בוועדה כל חבר כנסת יכול להעביר ביקורת על החוק.
קריאה שנייה ושלישית	• לאחר אישור ההצעה בקריאה הראשונה היא נידונה בוועדת הכנסת ואז עולה להצבעה במליאה • הכנסת מצביעה על כל אחד מסעיפי החוק ומאשרת/לא מאשרת אותם לאור הסתייגויות הח"כים שהוצעו בדיוני הוועדה (קריאה שנייה) • לאחר גיבושה הסופי של הצעת החוק במסגרת הקריאה השנייה מצביעה הכנסת על החוק כמכלול מאשרת או דוחה אותו (קריאה שלישית) • לאחר אישור החוק בקריאה שלישית, חותמים עליו יו"ר הכנסת, רה"מ, הנשיא והשר הרלוונטי, הוא מתפרסם ברשומות ונכנס לתוקף	לאחר אישור ההצעה בקריאה ראשונה היא עוברת לדיון בוועדת הכנסת ואז עולה שוב להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית. בקריאה השנייה הכנסת מצביעה על כל אחד מסעיפי החוק בנפרד ומאשרת או דוחה אותם על בסיס הסתייגויות חברי הכנסת שהוגשו בדיוני הוועדה. לאחר הניסוח הסופי של הצעת החוק במסגרת הקריאה השנייה הכנסת מצביעה בקריאה שלישית: היא מצביעה על אישור או דחייה של החוק כולו. אם החוק אושר בקריאה שלישית חותמים עליו יו"ר הכנסת, ראש הממשלה, הנשיא והשר שהחוק הוא בתחום המשרד שלו. לאחר מכן החוק מתפרסם ברשומות ורשומות ורק אז הוא נכנס לתוקף.	• אחרי אישור בקריאה ראשונה ודיון בוועדת הכנסת הצעת החוק מגיעה לקריאה שנייה ושלישית. • בקריאה השנייה הכנסת מצביעה על כל סעיף בחוק בנפרד ומאשרת או דוחה אותו. • לאחר הניסוח הסופי של החוק באמצעות הקריאה השנייה הכנסת מצביעה בקריאה שלישית ומחליטה סופית אם לאשר או לדחות את החוק כולו. • אם החוק קיבל רוב קולות גם בקריאה השלישית אז יו"ר הכנסת, ראש הממשלה, הנשיא והשר שהחוק קשור למשרד שלו חותמים עליו. • לאחר מכן החוק מתפרסם ברשומות הרשמיות של המדינה ורק אז הוא נכנס לתוקף.
הצבעת אי אמון	• כלי לפיקוח על הממשלה במשטרים פרלמנטריים (הממשלה תלויה באמון הפרלמנט) • לפרלמנט יש יכולת להביא לסיום כהונת הממשלה על ידי הצבעת אי אמון • לפי החוק בישראל, הצבעת אי-אמון בממשלה מתקבלת רק כאשר רוב של 61 חברי כנסת מביעים תמיכה במועמד חלופי לראשות הממשלה	דרך לפיקוח על הממשלה במשטרים פרלמנטריים. הפרלמנט יכול להביא לסיום כהונת הממשלה (פירוק הממשלה) על ידי הצבעת אי אמון. לפי החוק בישראל, הצבעת אי אמון בממשלה מתקבלת רק כאשר רוב של 61 חברי כנסת מביעים תמיכה במועמד חלופי לראשות הממשלה.	• דרך לפקח על הממשלה במשטר פרלמנטרי – משטר שיש בו פרלמנט (כנסת). • הפרלמנט יכול לפרק את הממשלה על ידי הצבעת אי אמון. • לפי החוק בישראל, הצבעת אי אמון בממשלה תעבור רק כשיש רוב של 61 חברי כנסת שתומכים במועמד אחר לראשות הממשלה.

חוק התקציב	• חוק תקציב המדינה קובע את תקציב המדינה לשנה אחת (ובמקרים חריגים לשנתיים) • כלי לפיקוח וביקורת של הכנסת על הממשלה, ועל סדר קדימויות שלה בכל תחומי החיים של מדינת ישראל • אי אישור הצעת חוק התקציב כמוהו כהצבעת אי אמון בממשלה • אסור לקבוע בתקציב הקצבות לגופים שמחוץ לממשלה, אלא יש לקבוע הקצאה לסוג פעילות, והתמיכה מחולקת לפי אמות-המידה כלליות ושוויוניות	קובע את תקציב המדינה לשנה אחת. החוק משמש כדרך של הכנסת לפיקוח וביקורת על הממשלה ועל סדר העדיפויות שלה בכל תחומי החיים של מדינת ישראל. אי אישור חוק התקציב הוא בעצם הצבעת אי אמון בממשלה, מכיוון שאם החוק לא עובר עד שלב מסוים הממשלה מתפרקת. אסור לקבוע בתקציב העברת כספים לגופים שמחוץ לממשלה, אלא צריך לקבוע תקציב לסוג פעילות, והתמיכה תחולק לפי אמות מידה כלליות ושוויוניות.	• קובע את תקציב המדינה לשנה. • משמש את הכנסת כדי לפקח ולבקר את הממשלה ואת סדר העדיפויות שלה. • כנסת שלא מאשרת את חוק התקציב בעצם מצביעה אי אמון בממשלה, כי אם החוק לא עובר תוך זמן מסוים, הממשלה מתפרקת.
הרשות המבצעת - הממשלה			
הרשות המבצעת	• הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה והיא אחראית על קביעת מדיניות ויישומה בכל תחומי החיים במדינה • בתחום החקיקה הממשלה יוזמת הצעות חוק ממשלתיות, עוסקות בחקיקת משנה של צווים ותקנות, קובעת תקנות לשעת חירום • לממשלה "סמכות שיורית" לפעול בכל תחום, אלא אם החוק מונע זאת ממנה או מטיל את הסמכות על גורם אחר • הממשלה מכהנת מכח אמון הכנסת	הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה והיא אחראית על קביעת מדיניות ויישומה בכל תחומי החיים במדינה. הממשלה מכהנת על בסיס האמון של הכנסת. בתחום החקיקה הממשלה יוזמת הצעות חוק ממשלתיות, מחוקקת תקנות משנה, צווים ותקנות לשעת חירום. לממשלה יש סמכות שיורית: סמכות נרחבת לפעול בכל תחום אלא אם כן החוק אוסר זאת או נותן את הסמכות לפעול בתחום זה על גורם אחר.	• הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה. • היא צריכה את התמיכה של הכנסת. • היא אחראית על קביעת מדיניות ויישום המדיניות בכל תחומי החיים במדינה. • בתחום החקיקה הממשלה מגישה הצעות חוק ממשלתיות לכנסת, מחוקקת תקנות משנה, צווים ותקנות לשעת חירום. • לממשלה יש סמכות שיורית: (שיורי – כל מה שנשאר) סמכות לפעול לפי החוק בכל תחום שנשאר ולא ניתן לאף רשות אחרת. זו סמכות רחבה שמאפשרת לממשלה לפעול בתחומים רבים.
תהליך כינון הממשלה (מושג רקע)	• כאשר צריך להרכיב ממשלה מטיל הנשיא את המשימה על אחד הח"כים (בדרך כלל ראש הסיעה הגדולה) • במידה ולא הצליח תוך 28 יום הוא רשאי להאריך תקופה זו ב-14 יום או להטיל את המשימה על ח"כ אחר • עם השלמת הרכבת הממשלה, ראש הממשלה המיועד מציג את שרי ממשלתו ואת קווי היסוד של הממשלה בפני הכנסת ומקבל את אמונה		
קואליציה צרה-רחבה (מושג רקע)	• קואליציה צרה – קואליציה המבוססת על רוב קטן של חברי הכנסת • קואליציה רחבה – קואליציה המבוססת על רוב גדול יחסית של חברי הכנסת		
ממשלת אחדות לאומית (מושג רקע)	• ממשלה המבוססת על שיתוף פעולה בין המפלגות הגדולות היוצרות קואליציה רחבה • מטרתה להבטיח יציבות פוליטית, לפתור מצב של תיקו פוליטי או לחזק את הלגיטימציה של הממשלה בזמני חירום ומשבר		
תפקידי הממשלה: קביעת מדיניות ויישומה	• קבלת החלטות והתוויית קווי פעולה בתחומים שונים הנמצאים באחריות משרדי הממשלה	קבלת החלטות ומתן הנחיות כיצד לפעול בתחומים שונים הנמצאים באחריות משרדי הממשלה	• קבלת החלטות בתחומים שונים שמשרדי הממשלה אחראים עליהם. • העברת הוראות כיצד לפעול על פי החלטות אלה.
תפקידי הממשלה: סמכות שיורית של הממשלה	• הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה כל פעולה שאינה מוטלת בחוק על רשות אחרת (זהו חריג לכלל שהרשות המבצעת מוסמכת לפעול רק בתחומים שהוסמכה לעסוק בהם) • אין לפגוע בזכויות אדם מכוח סמכות שיורית, ולעניין זה נחוצה לכן הסמכה מפורשת בחוק	הממשלה יכולה לעשות בשם המדינה כל פעולה שלא מוטלת בחוק על רשות אחרת. אסור לפגוע בזכויות אדם מכוח סמכות שיורית. על מנת לעשות פעולה שפוגעת בזכות אדם צריך הסמכה הכתובה במפורש בחוק.	• שיורי – כל מה שנשאר. • הממשלה יכולה לפעול בכל תחום שנשאר ולא ניתן לאף רשות אחרת, בתנאי שהיא לא עוברת על החוק. • זו סמכות רחבה שמאפשרת לממשלה לפעול בתחומים רבים. • אסור לפגוע בזכויות אדם באמצעות סמכות שיורית, בשביל זה צריך סמכות שניתנה במפורש על ידי החוק.

תפקידי הממשלה: חקיקת משנה	• חקיקה הנעשית על ידי הרשות המבצעת / השרים / רשות מקומית (באמצעות: צווים, תקנות, חוקי עזר עירוניים) • נועדה לאפשר ביצוע החוק וקידום מטרותיו ע"י פירוט העקרונות שנקבעו בחקיקה ראשית • אסור שחקיקת משנה תסתור חקיקה ראשית • נתונה לפיקוח של ועדות הכנסת	• חקיקה שנכתבת על ידי הרשות המבצעת, השרים או הרשות המקומית. היא נועדה לאפשר את ביצוע החוק וקידום מטרותיו, והיא בעצם מפרטת את העקרונות של החוק הראשי. • לחקיקת המשנה אסור להיות מנוגדת לחקיקה הראשית. חקיקה זו נתונה לפיקוח של ועדות הכנסת.	• חקיקת המשנה מפרטת את העקרונות של חוק ראשי מסוים. • היא נכתבת על ידי הממשלה, השרים או השלטון המקומי. • מטרת חקיקת המשנה לאפשר את ביצוע החוק ולקדם את מטרותיו. • לחקיקת משנה אסור להיות מנוגדת לחקיקה ראשית. • ועדות הכנסת מפקחות על חקיקת המשנה.
אחריות ממשלתית משותפת	• כל שר בממשלה נושא באחריות על כל החלטות הממשלה גם אם התנגד להחלטה מסוימת אך נותר בדעת מיעוט • מתוקף אחריות זו מנוע שר מלמתוח ביקורת על החלטת הממשלה בפומבי או להצביע נגדה בכנסת	• לכל שר בממשלה יש אחריות על כל החלטות הממשלה, גם אם התנגד להחלטה מסוימת אך נותר בדעת מיעוט. • על פי אחריות זו השר לא יכול למתוח ביקורת על החלטת הממשלה בציבור או להצביע נגדה בכנסת.	• לכל שר בממשלה יש אחריות על כל החלטות הממשלה. • גם על החלטות שהוא הצביע נגדן אך בכל זאת הן עברו בהכרעת רוב. • לפי אחריות זו השר לא יכול להעביר ביקורת על החלטות הממשלה בציבור או להצביע נגדן בכנסת.
אחריות מיניסטריאלית	• לכל שר בממשלה אחראיות כלפי הכנסת והממשלה ביחס לנושאים שבתחום משרדו ולפעולות סגל עובדיו, אף אם נעשו שלא בידיעתו • חובתו של שר לדווח בכנסת על פעולות משרדו, להשיב על שאלות ועל הצעות לסדר היום • הקשורות לתחום משרדו, וכן לתקן בעיות שבתחום משרדו • האחריות המיניסטריאלית היא ציבורית בלבד ולא משפטית (לעומת אחריות אישית שמוטלת על השר ביחס למעשים או מחדלים שבוצעו בעצמו)	• לכל שר בממשלה יש אחריות מול הכנסת והממשלה ביחס לכל הנושאים שבתחום משרדו וכל הפעולות של העובדים שלו, גם אם פועלות אלה נעשו בלי ידיעתו. • כל שר חייב לדווח לכנסת על פעולות משרדו ולהשיב על שאלות והצעות לסדר יום הקשורות לתחום שעליו משרדו אחראי. • זוהי אחריות ציבורית בלבד (אחריות לעמוד מול הממשלה, הכנסת והציבור) ולא אחריות משפטית (אחריות לעמוד למשפט).	• לכל שר יש אחריות מול הכנסת והממשלה על כל הנושאים שבתחום המשרד שלו וכל הפעולות של העובדים שלו. • גם אם פעולות אלה נעשו בלי ידיעתו. • לפי אחריות זו כל שר חייב לדווח לכנסת על פעולות משרדו ולענות על שאלות הקשורות לתחום של משרדו. • זו אחריות ציבורית ולא משפטית.
ועדות שרים (מושג רקע)	• הממשלה מסמיכה ועדות שרים קבועות או זמניות לדון בנושאים מסוימים ולקבל החלטות כדי לייעל את פעילותה • אם שר לא הגיש ערר למליאת הממשלה תוך פרק זמן מסוים ייראו את החלטת הוועדה כהחלטת הממשלה כולה • בין ועדות השרים הקבועות (יש לזכור שתיים): ועדת השרים לענייני בטחון (הקבינט), ועדת השרים לענייני כלכלה, ועדת השרים לענייני חקיקה, ועדת השרים לענייני התיישבות, ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים	הרשות השופטת	
הרשות השופטת - בתי המשפט	• מערכת בתי משפט (שלום, מחוזי, עליון) המכריעה בסכסוכים בין האזרחים לבין עצמן ובין לבין רשויות השלטון • בודקת האם פעולותיהם של האזרחים ושל הרשויות נעשות בהתאם לחוק (היא המוסמכת לפרש את החוק) • מפקחת על חוקיות הפעולות של הרשות המבצעת • בהתאם לפסיקת בית המשפט בסמכותו לפקח על הרשות המחוקקת על ידי ביקורת שיפוטית בהתאם לחוקי היסוד. נושא זה שנוי במחלוקת ציבורית	• מערכת בתי המשפט היא הקובעת בסכסוכים בין האזרחים לבין עצמם ובין לבין רשויות השלטון. • בתי המשפט בודקים האם פעולותיהם של האזרחים ושל רשויות השלטון נעשו בהתאם לחוק. הם בודקים שפעולות הרשות המבצעת הן חוקיות. בהתאם לפסיקת בית המשפט הוא יכול לפקח על הרשות המחוקקת על ידי ביקורת שיפוטית המתבססת על חוקי היסוד. נושא זה נמצא במחלוקת ציבורית.	• בתי המשפט הם הקובעים בסכסוכים בין האזרחים לבין עצמם ובין האזרחים לבין השלטון. • בתי המשפט בודקים האם הפעולות של האזרחים והשלטון היו חוקיות. • בית המשפט פסק שהוא יכול לפקח על הרשות המחוקקת ולפסול חוקים המנוגדים לחוקי היסוד. נושא זה נמצא בוויכוח ציבורי.

אי התלות של הרשות השופטת	• הרשות השופטת עצמאית בהחלטותיה השיפוטיות • במטרה להבטיח מימוש הזכות להליך הוגן, עקרון שלטון החוק ושמירה על אמון הציבור במערכת המשפט • עקרון זה מובטח באמצעות מספר כללים (חובה לזכור שתי דוגמאות): מרות החוק – השופטים כפופים אך ורק לחוק ופוסקים לפיו, תנאי העסקת השופטים – שכר השופטים גבוה ונקבע ע"י ועדת הכספים של הכנסת, משך כהונת שופט הוא עד גיל פרישה (70), אסור לשופט לשמש בכל תפקיד פוליטי, הדחת שופט נעשית בגין עבירות חמורות ולא בגין תוכן פסקי הדין שלו, חסינות השופטים – חסינות מפני אחריות אזרחית בגין הכרעות שיפוטיות ומפני חקירה פלילית (ללא אישור היועמ"ש)	הרשות השופטת עצמאית בהחלטותיה השיפוטיות. עצמאות זו מטרתה להבטיח הגנה על הזכות להליך הוגן ועיקרון שלטון החוק ושמירה על אמון הציבור במערכת המשפט. עיקרון זה מובטח באמצעות מספר כללים, למשל על ידי תנאי העסקת השופטים: 1. שכר השופטים גבוה ונקבע ע"י ועדת הכספים של הכנסת (מצמצם את הסכנה שייקחו שוחד). 2. משך כהונת שופט הוא עד גיל פרישה (מצמצם את הסכנה שאיום בפיטורים יוכל להשפיע על עבודתם).	• הרשות השופטת עצמאית בקבלת ההחלטות שלה. • מטרת העצמאות לשמור על הזכות להליך הוגן, עיקרון שלטון החוק ואמון הציבור בבתי המשפט. • עיקרון זה נשמר באמצעות מספר כללים, למשל תנאי העבודה של השופטים: 1. <u>שכר השופטים</u> גבוה (יש פחות סיכון שהשופטים ייקחו שוחד). 2. <u>עבודת השופטים</u> נמשכת עד גיל הפנסיה (יש פחות סיכון שיוכלו לאיים עליהם בפיטורים וכך להשפיע על ההחלטות שלהם).
משפט פלילי	• עוסק בעברות על החוק הפוגעות בשלום הציבור בסדר החברתי או בביטחון המדינה (שהמחוקק בחר להטיל עונש על העוברים עליהן) • המשפט מברר האם מגיע עונש וקובע מהו לפי הנסיבות • המדינה היא התובעת והנאשם הוא אדם או תאגיד • הענישה במשפט הפלילי יכולה להיות מאסר (או עונש מוות במקרים נדירים) או קנס	עוסק בעברות על החוק הפוגעות בשלום הציבור, בסדר החברתי או בביטחון המדינה. במשפט בודקים האם מגיע עונש ועל פי נסיבות ביצוע העבירה קובעים מה יהיה העונש. המדינה היא התובעת והנאשם הוא אדם או ארגון. העונש במשפט הפלילי יהיה מאסר או קנס.	• עוסק בעברות על החוק הפוגעות בביטחון הציבור או בביטחון המדינה. • במשפט בודקים האם מגיע לנאשם עונש וקובעים מה הוא יהיה. • המדינה היא התובעת במשפט והנאשם הוא אדם או ארגון. • העונש במשפט הפלילי יהיה מאסר או קנס.
משפט אזרחי	• עוסק בסכסוכים שבין אדם לחברו • המשפט מכריע בסכסוך בין הצדדים על פי החוק והראיות • התובע הוא אדם או תאגיד (לרבות המדינה או רשות מקומית) והנתבע הוא אדם או תאגיד • במשפט אזרחי אין ענישה ובסופו מתקבלת החלטה על חיוב כספי של המפסיד או הוראה אחרת לביצוע	עוסק בסכסוכים בין אדם לחברו. בית המשפט מחליט בין הצדדים בסכסוך על פי הראיות והחוק. התובע הוא אדם או ארגון והנתבע הוא אדם או ארגון. במשפט אזרחי אין עונש, ובסופו יש החלטה על חיוב כספי של המפסיד או הוראות אחרות שהמפסיד חייב לבצע.	• עוסק בסכסוכים בין אדם לחברו. • בית המשפט מחליט מי מהצדדים צודק על פי החוק והראיות. • התובע הוא אדם או ארגון והנתבע הוא אדם או ארגון. • במשפט אזרחי אין עונש, בסופו המפסיד נאלץ לשלם כסף או לבצע הוראות אחרות של בית המשפט.

בג"צ	• בית משפט גבוה לצדק (אחד מתפקידיו של בית המשפט העליון) • מאפשר לכל אדם/ארגון לעתור בקשר להחלטות של רשויות המדינה או גופים ציבוריים אשר לדעתו גורמות לו עוול או פוגעות בזכויותיו • משמש ערכאה ראשונה ואחרונה בסוגיות בהן הוא מטפל • פועל באמצעות צווים שמבטלים החלטות או פעולות של רשויות המדינה (יש לזכור דוגמא אחת): צו על תנאי - צו של בג"צ המורה לרשות המשיבה בעתירה להופיע בפני בג"צ ולהציג את עמדתה לגבי העתירה, צו ביניים - צו של בג"צ למשיבה בעתירה להקפיא את המצב הקיים עד לסיום הדיון בעתירה (ניתן במקרים בהם מדובר בצעדים בלתי הפיכים של הרשויות), צו החלטי - צו הניתן בסיום הדיון בעתירה ומשמעו קבלת העתירה על ידי בג"צ, ביטול החלטת הרשות והנחייה כיצד לפעול	• בית משפט גבוה לצדק. בג"צ מאפשר לכל אדם או ארגון להגיש עתירה (בקשה או תלונה לבג"צ) בקשר להחלטות של רשויות המדינה או גופים ציבוריים שגורמים לו עוול או פוגעים בזכויותיו. • בג"צ משמש ערכאה ראשונה ואחרונה בנושאים בהם הוא מטפל. הוא פועל באמצעות צווים שמבטלים החלטות או פעולות של רשויות השלטון, למשל: • צו ביניים: צו של בג"צ המורה לרשות השלטונית שהיא המשיבה בעתירה להקפיא את המצב הקיים עד לסיום הדיון בעתירה.	• בית משפט גבוה לצדק. • כל אדם או ארגון יכול להגיש עתירה (תלונה) לבג"צ בנוגע לרשויות השלטון שפגעו בו בזכויותיו. • אין בית משפט גבוה יותר שאפשר לערער אליו על החלטות בג"צ. • בג"צ פועל באמצעות צווים שמבטלים החלטות ופעולות של רשויות השלטון. • למשל: <u>צו ביניים</u>. זהו צו של בג"צ שמכריח את הרשות השלטונית להקפיא את המצב הקיים עד סיום הדיון.
ביקורת שיפוטית	• ביקורת של מערכת המשפט (בדרך כלל על ידי בג"צ) על הרשות המחוקקת ועל הרשות המבצעת • מתבטאת בישראל מאז המהפכה החוקתית במידה רבה ע"י פסילת חוקים הסותרים חוקי יסוד • סמכות בית המשפט לביקורת שיפוטית והיקפה הראוי שנויים במחלוקת ציבורית	• ביקורת של בתי המשפט על הרשות המחוקקת והמבצעת. ביקורת זו מתקיימת בישראל מאז המהפכה החוקתית, ורובה מתבטאת בפסילת חוקים הסותרים חוקי יסוד. • המהפכה החוקתית עוסקת ביכולתם של בתי המשפט לפסול חוקים המנוגדים לחוקי היסוד. • האם ועד כמה ראוי שבית המשפט ישתמש בביקורת שיפוטית ויפסול חוקים זו שאלה שנמצאת במחלוקת ציבורית.	• ביקורת של בתי המשפט על הרשות המחוקקת והמבצעת. • שמתבטאת בפסילה של חוקים המנוגדים לחוקי היסוד. • האם זה נכון שבית המשפט יפסול חוקים? זו שאלה שנמצאת בוויכוח בישראל
אקטיביזם שיפוטי	• מדיניות מרחיבה של בית המשפט בהתערבותו בפעולות הרשות המבצעת והמחוקקת • באה לידי ביטוי בבחינת סבירות שיקול הדעת של הממשלה במינויים ובהחלטות שונות ובמהפכה החוקתית • נתונה בוויכוח ציבורי-ערכי במדינת ישראל	• מדיניות מרחיבה של בית המשפט כאשר הוא מתערב בפעולות הרשות המבצעת והמחוקקת. באה לידי ביטוי בכך ש: 1. בית המשפט בודק האם שיקול הדעת של הממשלה במינויים והחלטות שונות הוא סביר. 2. במהפכה החוקתית. • מדיניות מרחיבה זו נמצאת בוויכוח ציבורי וערכי במדינת ישראל.	• מדיניות מרחיבה (מגדילת ראש) של בתי המשפט • המתבטאת בהתערבות בפעולות הרשות המבצעת והמחוקקת. • בית המשפט בודק את החלטות הממשלה והאם שיקול הדעת שלה הוא סביר בעיניו. • בית המשפט מבטל חוקים שהכנסת מחוקקת המנוגדים לחוקי היסוד.
המהפכה החוקתית והוויכוח לגביה (מושג רקע)	• ב-1992 נחקקו שני חוקי היסוד הקשורים לזכויות אדם: כבוד האדם וחירותו, חופש העיסוק • בפס"ד בנק המזרחי (1995) קבע בית המשפט שהסמכות לקבוע האם חוק מסוים פוגע בזכויות אדם ולפיכך בטל עוברת לידי, שכן הוא מחשיב את אותם חוקי היסוד כחוקה • לאור זה נפסלו מאז כ- 15 חוקים שנחקקו בכנסת • סמכות זו של בית המשפט וההיקף הראוי של הפעלתה מצויים בוויכוח ציבורי		